

정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정

[시행 2026.1.2.] [재정경제부고시 제2026-45호, 2026.1.2., 일부개정]

재정경제부(국제조세제도과) 044-215-4671

제1편 총칙

제1장 통칙

제1조(목적) 이 고시는 다음 각 호의 조세조약(이하 "정보교환협정"이라 한다)을 이행하기 위하여 「국제조세조정에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제36조와 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제76조에서 위임한 사항과 그 밖의 정보교환협정 이행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

1. 「조세행정공조협약」
2. 「다자간 금융정보자동교환 협정」
3. 「대한민국과 홍콩 간의 금융정보자동교환 협정」

제2조(해석 및 적용) ① 이 고시는 정보교환협정과 「OECD 공통보고기준(Common Reporting Standard)」(이하 "CRS"라 한다)에 부합하도록 해석하여야 하며 금융거래회사등은 이 고시에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 정보교환협정과 CRS에 따라야 한다.

② 이 고시에서 정의한 투자단체와 실질적 지배자는 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」(이하 "특정금융정보법"이라 한다) 및 자금세탁행위 방지 관련 국제협약과 국제기구의 권고사항에 부

합하도록 해석하여야 한다.

③ 이 고시에서 정하지 않은 암호화자산과 관련된 사항에 대하여는 「정보교환협정에 따른 암호화자산정보자동교환 이행규정」(이하 "암호화자산정보교환 이행규정"이라 한다)에서 정한 바에 따른다.

④ 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제3조(보고의무 등 회피행위에 대한 특례) 보고금융거래회사등, 금융거래 상대방 또는 그 밖의 금융정보등과 관련된 자 등이 제2편에 따른 실사의무 및 보고의무를 회피하는 것이 주된 목적인 약정의 체결이나 그 밖의 행위를 한 경우 해당 약정·행위가 없었던 것과 같이 위 의무를 적용한다.

제2장 용어 정의

제1절 금융거래회사등 관련 용어

제4조(금융거래회사등) ① 이 고시에서 "금융거래회사등"이란 수탁기관, 예금기관, 투자단체, 특정보험회사를 말한다.

② 금융거래회사등의 소득은 산정일 이전 종료된 최근 3개 회계연도를 기준으로 산정하되 단체의 존속기간이 3년 이하인 경우에는 단체의 존속기간을 기준으로 한다.

제5조(수탁기관) ① 이 고시에서 "수탁기관"이란 타인의 계좌를 위해 금융자산을 보유하는 행위가 주요한 영업이며, 금융자산 보유 업무와 이에 부수하는 금융서비스로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 운영하여 발생하는 소득이 총소득의 100분의 20 이상인 단체를 말한다.

1. 보관, 계좌 관리, 송금
2. 증권거래 체결 또는 가격책정
3. 대출 등 신용공여
4. 주가등락의 차액 또는 금융자산의 매매가격 차이에 대한 계약
5. 투자자문 제공, 청산·결제서비스
6. 그 밖의 제1호부터 제5호까지의 업무와 유사한 성격의 금융서비스

② 제1항에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다)에 따른 신탁업자가 금융상품 또는 금융계약(자본시장법 제3조에 따른 금융투자상품, 보험계약 또는 연금계약 등을 말한다. 이하 같다)을 수탁하기 위해 체결한 신탁계약은 수탁기관에서 제외한다.

③ 이 고시에서 "금융자산"이란 다음 각 호를 포함한다. 다만, 채무가 아닌 부동산에 대한 직접 지분과 현물은 포함하지 아니한다.

1. 유가증권(회사주식, 공개적으로 거래되어 증권으로 간주되는 조합원 지분 또는 신탁의 실제 소유권 지분, 어음, 채권 및 이와 유사한 것을 포함한다), 조합원 지분, 원자재, 스왑, 보험계약 또는 연금계약

2. 제1호의 자산 및 암호화자산정보교환 이행규정 제5조에 따른 정보 등제공대상 암호화자산(이하 "정보등제공대상 암호화자산"이라 한다)과 관련된 파생적 권리·이익

제6조(예금기관) ① 이 고시에서 "예금기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다.

1. 은행 업무나 이와 유사한 통상의 사업을 수행하는 과정에서 예금을 받는 단체
2. 고객을 위하여 중앙은행 디지털화폐 또는 특정전자화폐상품을 보유하는 단체

② 이 고시에서 "중앙은행 디지털화폐"란 중앙은행이 발행하는 전자적 형태의 법정통화를 말한다.

③ 이 고시에서 "특정전자화폐상품"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 상품을 말한다.

1. 하나의 법정통화를 디지털 방식으로 표현할 것
2. 지급거래를 목적으로 자금을 수령하여 발행할 것
3. 발행인에 대한 금전적 청구권으로서 제1호와 동일한 법정통화로 표시될 것
4. 발행인이 아닌 자연인이나 법인이 지급수단으로 수락할 것
5. 발행인이 준수해야 하는 규제 요건에 따라 상품 보유자가 요청시 언제든지 동일한 법정통화의 액면가로 상환할 수 있을 것

④ 제3항에도 불구하고 단순송금서비스(고객의 요청에 따라 고객으로

부터 타인에게 자금을 이전하는 것만을 목적으로 만들어진 상품을 말한다. 이하 같다)는 특정전자화폐상품에서 제외한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 단순송금서비스로 보지 아니한다.

1. 자금이전 요청을 받은 이후 60일을 초과하여 자금을 보유하는 경우
2. 자금이전 요청이 없는 상태로 자금을 받은 날부터 60일을 초과하여 자금을 보유하는 경우

⑤ 이 고시에서 "법정통화"란 관할권 또는 관할권이 지정한 중앙은행이나 통화당국이 발행하는 공식 통화로서 실물지폐나 동전 또는 다양한 디지털 형태로 표시되는 것을 말하며, 중앙은행 디지털화폐, 은행의 지급준비금, 전자화폐상품을 포함한다.

제7조(투자단체) 이 고시에서 "투자단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다.

1. 고객을 위하여 또는 고객을 대신하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 주된 사업(해당 행위에서 발생하는 소득이 총소득의 100분의 50 이상인 경우를 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 수행하는 단체. 다만, 제39조제4호부터 제7호까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 능동적 비금융단체는 포함하지 아니한다.

가. 수표, 어음, 양도성 예금증서, 외환, 유가증권, 파생상품 등에 대한 거래

나. 개인 또는 집합 포트폴리오의 운용

다. 그 밖에 타인을 위하여 자금, 금융자산 또는 정보등제공대상 암

호화자산을 투자·운용·관리하는 활동. 다만, 고객을 위하여 암호화자산정보교환 이행규정 제6조제2항에 따른 교환거래를 수행하는 서비스제공은 포함하지 아니한다.

2. 예금기관, 수탁기관, 특정보험회사 또는 제1호에 해당하는 단체가 주된 사업을 위해 관리하는 기구로서 그 소득의 대부분이 금융자산 또는 정보등제공대상 암호화자산에 대한 투자·재투자·거래에서 발생하는 단체(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체를 포함한다)

가. 예금기관·수탁기관·특정보험회사·제1호에 해당하는 단체를 대신하여 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 영업을 하는 단체
나. 예금기관·수탁기관·특정보험회사·제1호에 해당하는 단체에 자산 운용 권한이 있는 단체

제8조(특정보험회사) 이 고시에서 "특정보험회사"란 현금가치보험계약 또는 연금계약을 발행하거나, 현금가치보험계약 또는 연금계약과 관련하여 지급의무가 있는 보험회사 또는 보험회사의 지주회사인 단체를 말한다.

제9조(국내금융거래회사등) 이 고시에서 "국내금융거래회사등"이란 대한민국에 소재한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융거래회사등을 말한다.

1. 영 제75조제2항제1호부터 제13호까지에 해당하는 법인 또는 단체
2. 「여신전문금융업법」에 따른 신용카드업자 중 다음 각 목의 어느

하나를 충족하지 않는 자

가. 신용카드업자의 결제 체계상 고객에 의한 초과지불이 허용되지
않아 고객이 자신의 카드 대금을 초과하여 지급한 경우에는 예금
을 수취하지 아니할 것

나. 그 밖의 다른 어떠한 금융계좌도 유지하지 아니할 것

3. 제1호 또는 제2호에 해당하지 않는 수탁기관·예금기관·투자단체
(실물자산투자단체는 제외한다)·특정보험회사

4. 제1호 또는 제2호에 해당하지 않고 대한민국에 거주하거나 대한민
국의 법률에 따라 설립된 금융거래회사등에 해당하지 아니하는 금융
거래회사등이 대한민국 내 설립한 지점. 다만, 실물자산투자단체는
제외한다.

제10조(보고금융거래회사등) 이 고시에서 "보고금융거래회사등"이란
비보고금융거래회사등이 아닌 국내금융거래회사등을 말한다.

제11조(비보고금융거래회사등) ① 이 고시에서 "비보고금융거래회사등
"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다.

1. 정부단체, 국제기구, 한국은행, 공공기관(이하 "정부단체등"이라 한
다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. 수탁기관, 예금기관, 특정보험회사에서 수행하는 상업적 금융활
동과 관련된 의무에서 파생된 지급을 하는 경우

나. 정부단체등이 제32조에 따른 계좌보유자 중 정부단체등이 아닌
자를 위해 중앙은행 디지털화폐를 보관하는 경우

2. 다수참여 퇴직펀드, 소수참여 퇴직펀드, 정부단체등의 연금펀드
3. 적격신용카드발행인
4. 면제 집합투자기구
5. 수탁자 자료 제출형 신탁
6. 금융거래회사등 자료 제출형 투자단체
7. 저위험 비보고금융거래회사등

② 비보고금융거래회사등은 이 고시에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 신고의무, 실사의무, 보고의무가 없다.

③ 이 고시에서 "정부단체"란 다음 각 호의 단체를 말한다.

1. 어느 관할권의 중앙행정기관·특별지방행정기관·부속기관·합의제행정기관, 지방자치단체 및 그 밖의 정치적 하부조직. 다만, 단체의 순수입이 어느 사인의 이익으로 귀속되는 경우에는(다음 각 목에 따른다. 이하 이 조에서 같다) 제외한다.

가. 금융서비스를 제공하는 영리적 사업을 수행하여 소득이 발생하는 경우에는 해당 소득이 사인의 이익으로 귀속되는 것으로 본다.

나. 사인이 보편적 복지·행정의 일환으로 운영되는 정부 사업의 수혜를 받는 경우에는 해당 소득은 사인의 이익으로 귀속되지 않는 것으로 본다.

2. 정부단체가 직접적으로 또는 간접적으로 완전히 소유하고 지배하며 다음 각 목을 모두 충족하는 단체

가. 단체의 순수입이 어느 사인의 이익으로 귀속되지 않을 것

나. 해산 시 단체의 자산은 하나 이상의 정부단체에게만 귀속될 것

④ 이 고시에서 "국제기구"란 국제기구와 국제기구가 직접적으로 완전히 소유하는 단체를 말하며, 다음 각 호를 모두 충족하는 정부 간 기구 또는 초국가적 기구를 포함한다.

1. 주로 각 관할권의 정부로 구성될 것

2. 실질적인 본부를 갖고 있거나 기구를 구성하는 관할권들과 실질적인 본부를 갖는 것과 동일한 협정을 맺고 있을 것

3. 기구의 소득이 사인에게 귀속되지 않을 것

⑤ 이 고시에서 "한국은행"이란 「한국은행법」에 따른 한국은행을 말한다.

⑥ 이 고시에서 "공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 정부단체 또는 한국은행이 실질적으로 소유하며 예금계좌를 관리하지 않는 단체를 말한다.

⑦ 이 고시에서 "다수참여 퇴직펀드"란 다음 각 호를 모두 충족하는 펀드를 말한다.

1. 대한민국에서 설립된 펀드일 것

2. 근로에 대한 대가로서 하나 이상의 사용자가 현직·전직 근로자인 수익자(근로자가 지정한 자를 포함한다)에게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보험금을 제공할 것

가. 퇴직보험금

나. 장애보험금

다. 사망보험금

라. 퇴직보험금 · 장애보험금 · 사망보험금이 결합된 보험금

3. 펀드 총 자산의 100분의 5를 초과하는 자산에 대한 권리를 갖는 단독 수익자가 없을 것

4. 펀드의 수익자와 관련 있는 정보를 권한 있는 당국에 제공할 것

5. 다음 각 목 중 하나 이상에 해당할 것

가. 투자소득에 대한 과세를 면제받을 것

나. 사용자가 총 분담금의 100분의 50 이상을 기여할 것

다. 퇴직 · 장애 · 사망을 이유로만 분배 또는 인출이 가능할 것

라. 퇴직 · 장애 · 사망이 아닌 이유로 이루어진 분배 또는 인출에는 불이익이 부과될 것

마. 근로자의 분담금이 근로소득에 따라 제한되거나 연간 미화(「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "미화"를 말한다. 이하 같다) 5만 달러 이하일 것

⑧ 이 고시에서 "소수참여 퇴직펀드"란 다음 각 호를 모두 충족하는 펀드를 말한다.

1. 대한민국에서 설립된 펀드일 것

2. 근로에 대한 대가로서 하나 이상의 사용자가 현직 · 전직 근로자인 수익자(근로자가 지정한 자를 포함한다)에게 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 보험금을 제공할 것

가. 퇴직보험금

나. 장애보험금

다. 사망보험금

라. 퇴직보험금 · 장애보험금 · 사망보험금이 결합된 보험금

3. 참여자가 50인 미만일 것

4. 투자기구 또는 수동적 비금융단체가 아닌 하나 이상의 사용자만 기여할 것

5. 근로자와 사용자의 분담금이 근로소득과 보수에 따라 각각 제한될 것

6. 펀드 총 자산의 100분의 20을 초과하는 자산에 대한 권리를 거주자가 아닌 참여자가 보유하지 아니할 것

7. 펀드의 수익자와 관련 있는 정보를 권한 있는 당국에 제공할 것

⑨ 이 고시에서 "정부단체등의 연금펀드"란 정부단체등에 의해 설립되었으며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 퇴직보험금 · 장애보험금 · 사망보험금 등을 제공하기 위한 펀드를 말한다.

1. 정부단체등의 현직 · 전직 근로자인 수익자 또는 참여자(근로자가 지정한 자를 포함한다)

2. 제1호에 해당하지 않고, 정부단체등을 위해 인적 용역을 제공한 수익자 또는 참여자

⑩ 이 고시에서 "적격신용카드발행인"이란 다음 각 호 모두에 해당하는 금융거래회사등을 말한다.

1. 고객이 카드대금을 초과하는 금액을 지불하고 그 초과납입분에 대한 환급이 바로 이루어지지 아니한 때에만 예치금을 수취하는 신용카드의 발행인이라는 이유만으로 금융거래회사등일 것
2. 고객예치금(분쟁 중인 대금의 범위 내 신용잔액을 포함하지 않고, 상품의 반환에 따른 신용잔액은 포함한다)이 미화 5만 달러를 초과하지 않도록 하거나, 미화 5만 달러를 초과하는 예금을 보유한 고객은 60일 이내에 환급받도록 하는 정책과 절차를 이행할 것

⑪ 이 고시에서 "면제 집합투자기구"란 집합투자기구로 규제되는 투자단체로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 모든 지분이 보고대상인이 아닌 개인 또는 단체(1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체는 제외한다)에 의하여 보유될 것
2. 모든 지분이 보고대상인이 아닌 개인 또는 단체(보고대상인이 실질적 지배자인 수동적 비금융단체는 제외한다)를 통하여 보유될 것

⑫ 이 고시에서 "수탁자 자료 제출형 신탁"이란 다음 각 호 모두에 해당하는 신탁을 말한다.

1. 신탁의 수탁자가 금융거래회사등일 것
2. 대한민국 또는 보고대상관할권에 신탁의 모든 보고대상계좌의 정보를 보고할 것

⑬ 이 고시에서 "금융거래회사등 자료 제출형 투자단체"란 다음 각 호를 모두 충족하는 금융거래회사등을 말한다.

1. 고객의 명의로 다른 금융거래회사등에 예치된 자금의 투자·운용·관리를 목적으로 하는 투자단체일 것
 2. 고객을 위해 또는 고객을 대신해 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 하며, 직접 유지·관리하는 고객계좌가 없는 투자단체일 것
- 가. 투자자문 제공
- 나. 자금의 운용(그 지분이 다른 금융거래회사등을 통하여 판매되는 집합투자기구의 운용을 포함한다)

⑭ 이 고시에서 "저위험 비보고금융거래회사등"이란 세금 회피 수단으로 사용될 위험이 낮고 제1항제1호 또는 제2호에 규정된 단체들과 실질적으로 유사한 특성을 가지고 있으며 CRS의 목적에 반하지 않는 단체로서 「별정우체국법」에 따른 별정우체국연금관리단을 말한다.

제2절 금융계좌 관련 용어

제12조(금융계좌) 이 고시에서 "금융계좌"란 금융거래회사등이 관리하는 계좌를 말하며, 예금계좌, 수탁계좌, 그리고 다음 각 호의 어느 하나를 포함한다.

1. 투자단체라는 이유로 금융거래회사등인 단체(자본시장법에 따른 집합투자업자 또는 투자자문업자는 제외한다)의 자본지분 또는 채무지분(자본시장법에 따른 채무증권을 포함한다. 이하 같다). 다만, 증권시장(자본시장법 제8조의2에 따른 증권시장과 같은 법 시행령 제2조

에 따른 해외 증권시장을 말한다. 이하 같다)에서 일반적으로 거래되는 경우에는 이를 제외한다.

2. 제1호에 해당하지 않는 금융거래회사등의 자본지분 또는 채무지분으로서 실사의무 또는 보고의무를 회피하기 위한 목적으로 설정된 것. 다만, 증권시장에서 일반적으로 거래되는 경우에는 이를 제외한다.

3. 금융거래회사등이 발행 또는 관리하는 현금가치보험계약 또는 연금계약

제13조(예금계좌) 이 고시에서 "예금계좌"란 예금기관이 「은행법」 제27조제2항 각 호에 따른 은행업무 또는 이와 유사한 업무를 운영하는 과정에서 관리하는 예금·적금·부금 등의 계좌, 예금증서 또는 이와 유사한 증서로 증명되는 계좌(보험회사가 보유하는 투자보증계약 또는 보유금액에 대해 이자를 지급하거나 적립하는 유사 계약을 포함한다)를 말하며, 다음 각 호의 계좌를 포함한다. 다만, 금융시장에서 거래되고 금융회사를 통해 유통·보유되는 양도성 채권상품(양도성 예금증서 등 증서식 예금상품을 포함한다)은 예금계좌에서 제외한다.

1. 고객의 이익을 위해 하나 이상의 중앙은행 디지털화폐를 보관하는 계좌

2. 고객의 이익을 위해 특정전자화폐상품 전부를 기록·관리하는 계좌(가상계좌를 포함한다)

제14조(수탁계좌) 이 고시에서 "수탁계좌"란 타인의 이익을 위해 투자

목적으로 금융상품을 보유하거나 금융계약을 체결하기 위해 개설된 계좌(자본시장법에 따른 신탁업자가 금융상품 또는 금융계약을 수탁하기 위해 체결한 신탁계약을 포함한다)를 말한다. 다만, 그 계좌가 보험계약 또는 연금계약인 경우에는 수탁계좌로 보지 않는다.

제15조(자본지분) ① 이 고시에서 "자본지분"이란 금융거래회사등인 조합의 경우에는 조합의 자본 또는 수익에 대한 지분을 포함한다.

② 금융거래회사등인 신탁의 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자본지분을 보유하는 것으로 본다.

1. 신탁에 대한 통제권을 가지는 자(「신탁법」 제2조에 따른 위탁자를 포함한다)
2. 신탁의 수익자(신탁에서 직접적으로 또는 간접적으로 수익을 의무분배받을 권리를 가지거나, 직접적으로 또는 간접적으로 수익을 임의 분배받을 수 있는 자를 포함한다)

제16조(보험계약) 이 고시에서 "보험계약"이란 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 발행인이 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약(자본시장법 제251조제1항에 따라 투자신탁으로 간주되는 보험회사의 특별계정은 포함하고 연금계약은 제외한다)을 말한다.

제17조(현금가치) ① 이 고시에서 "현금가치"란 다음 각 호 중 큰 금액을 말한다.

1. 보험계약의 해지 또는 종료에 따라 보험계약자가 지급받을 수 있는

금액(「보험업감독규정」에 따른 해약공제액과 보험증권담보대출을 공제하지 않고 계산한다)

2. 보험계약자가 보험계약에 따라 또는 보험계약과 관련하여 차입할 수 있는 금액

② 제1항에도 불구하고 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액은 현금가치에서 제외한다.

1. 개인의 상해·질병에 따른 급여 또는 보험사고 발생으로 인한 경제적인 손실에 대한 보상으로 제공되는 보험금액

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 인해 발생한 기납 보험료(생명보험계약에 대한 보험료는 제외한다)의 환급금액

가. 보험계약의 해지·해약·종료

나. 보험계약의 유효기간 중 위험률의 감소

다. 공시 오류 또는 그 밖의 유사한 오류의 정정으로 인한 보험료 재결정

3. 보험계약 또는 관련 보험의 발행실적에 기초한 보험계약자 배당금액

4. 생명보험계약상 피보험자의 사망만을 원인으로 지급되는 금액

5. 최소 연 1회 보험료를 납입하는 보험계약에 대한 선납보험료 또는 보험료 예탁금의 환급금액(계약상 다음 연도의 납입보험료의 범위 내로 한정한다)

제18조(현금가치보험계약) 이 고시에서 "현금가치보험계약"이란 다음

각 호의 어느 하나에 해당하는 보험계약을 제외한 현금가치가 있는 보험계약을 말한다.

1. 「보험업감독규정」 제1-2조제11호에 따른 일반손해보험계약
2. 제1호에 해당하지 않는 보험계약 중 순보험료가 위험보험료만으로 구성되는 보험계약
3. 두 보험회사 간의 보장성 재보험계약

제19조(연금계약) 이 고시에서 "연금계약"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약을 말한다.

1. 발행인이 1인 이상인 개인의 기대수명 전부 또는 일부에 기초하여 일정기간 동안 금전 또는 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
2. 계약이 발행된 관할권의 법률·규정·관행에 따라 연금계약으로 간주되는 것으로서 발행자가 일정 기간 동안 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하는 계약

제20조(기존계좌) 이 고시에서 "기존계좌"란 보고금융거래회사등이 별표 4에 따른 보고대상관할권 지정연도(이하 "보고대상관할권 지정연도"라 한다)의 12월 31일 현재 관리하고 있는 금융계좌를 말한다. 다만, CRS의 개정에 따라 새로 금융계좌로 분류되는 계좌의 경우 해당 개정규정 시행 전 개설되어 관리되는 계좌는 기존계좌로 본다.

제21조(신규계좌) ① 이 고시에서 "신규계좌"란 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 1월 1일 이후 개설되어 보고금융거래회사등이 관리하

고 있는 금융계좌를 말한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 모두 충족하는 신규계좌는 기존계좌로 취급할 수 있다.

1. 신규계좌의 계좌보유자가 자신의 조세목적상 거주관할권(이하 "거주관할권"라 한다)이 별표 4에 따라 보고대상관할권으로 지정된 연도(보고대상관할권 지정연도)의 12월 31일 현재 해당 보고금융거래회사등에 금융계좌를 보유하고 있을 것
2. 신규계좌와 기존계좌의 계좌잔액을 합산할 수 있을 것
3. 신규계좌와 기존계좌에 대해 특정금융정보법 제5조의2제1항제1호에 따른 고객 확인의무를 이행할 수 있을 것

③ CRS의 개정에 따라 새로 금융계좌로 분류되는 계좌의 경우 해당 개정규정의 시행일 이후 개설된 계좌는 신규계좌로 본다.

제22조(개인계좌) 이 고시에서 "개인계좌"란 개인이 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.

제23조(단체계좌) 이 고시에서 "단체계좌"란 단체가 계좌보유자인 금융계좌를 말한다.

제24조(소액 기존개인계좌) 이 고시에서 "소액 기존개인계좌"란 기존계좌이며, 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 개인계좌를 말한다. 다만, 대한민국 또는 보고대상관할권의 법령에 의해 보고대상관할권인에게 판매하는 것이 금지(보고대상관할권인에게 판매하기 위한 허가·등록 등 보고대상관할권의

관련 절차를 거치지 못하여 보고대상관할권인에게 판매할 수 없는 경우와 그 밖의 실질적으로 판매가 금지되는 경우를 포함한다)되는 현금 가치보험계약 또는 연금계약은 소액 기존개인계좌에서 제외한다.

제25조(고액 기존개인계좌) 이 고시에서 "고액 기존개인계좌"란 기존계좌이며, 계좌잔액이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시점을 기준으로 미화 100만 달러를 초과하는 개인계좌를 말한다. 다만, 제24조 단서에 해당하는 현금가치보험계약 또는 연금계약은 고액 기존개인계좌에서 제외한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재
2. 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재

제26조(신규개인계좌) 이 고시에서 "신규개인계좌"란 신규계좌인 개인계좌를 말한다.

제27조(기존단체계좌) 이 고시에서 "기존단체계좌"란 기존계좌이며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체계좌를 말한다.

1. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌
2. 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러 이하이고, 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 이후 어느 연도의 12월 31일 현재 계좌잔액이 미화 25만 달러를 초과하는 단체계좌

제28조(신규단체계좌) 이 고시에서 "신규단체계좌"란 신규계좌인 단체계좌를 말한다.

제29조(휴면계좌) ① 이 고시에서 "휴면계좌"란 다음 각 호를 모두 충족하는 금융계좌를 말한다.

1. 계좌보유자가 해당 계좌를 포함하여 보유한 모든 계좌와 관련하여 해당 보고금융거래회사등과 지난 3년 동안 거래(입·출금, 개설, 해지 등)를 하지 않았을 것
2. 계좌보유자가 해당 계좌를 포함하여 보유한 모든 계좌와 관련하여 해당 보고금융거래회사등에 지난 6년 동안 접촉하지 않았을 것

② 제1항에도 불구하고 현금가치보험계약은 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에는 휴면계좌에 해당한다.

1. 제1항제1호
2. 제1항제2호
3. 보고금융거래회사등이 해당 계좌를 포함하여 해당 계좌보유자가 보유한 모든 계좌와 관련하여 해당 계좌보유자에 지난 6년 동안 접촉하지 않았을 것

③ 제1항에도 불구하고 연금계약은 제1항 각 호를 모두 충족하는 경우도 휴면계좌에 해당하지 않는다.

제30조(보고대상계좌) 이 고시에서 "보고대상계좌"란 보고금융거래회사가 관리하는 금융계좌 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융계좌를 말한다.

1. 계좌보유자 중 1인 이상이 보고대상인인 금융계좌
2. 수동적 비금융단체가 계좌보유자인 금융계좌 중 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 금융계좌

제31조(제외계좌) ① 대한민국에서 관리되며 다음 각 호를 모두 충족하는 퇴직계좌 또는 연금계좌(「소득세법 시행령」 제40조의2제1항제1호에 따른 연금저축계좌를 포함한다)는 금융계좌에서 제외한다.

1. 계좌가 개인퇴직계좌로서 규율되거나, 퇴직수당 또는 연금수당(장애 또는 사망으로 인한 수당을 포함한다)의 지급을 위해 등록·규율되는 퇴직제도 또는 연금의 일부일 것
2. 계좌가 세제혜택 대상(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 말하며, 이하 이 조에서 같다)일 것
 - 가. 계좌에 대한 납입금이 계좌보유자의 총소득에서 공제 또는 제외되는 경우
 - 나. 계좌에 대한 납입금이 감면된 세율로 과세되는 경우(계좌에 대한 납입금의 전부 또는 일부가 종합소득산출세액에서 공제되는 경우를 포함한다)
 - 다. 계좌에서 발생하는 투자소득에 대한 과세가 이연되거나 감면된 세율로 과세되는 경우
3. 계좌에 관한 정보가 과세당국에 보고될 것
4. 특정 퇴직연령 도달·장애·사망을 이유로 인출이 허용되거나, 특정 퇴직연령 도달·장애·사망이 아닌 이유로 인출할 경우에는 불이

익이 있을 것

5. 연간 납입금(만기 연장에 따른 재납입금은 제외한다)이 미화 5만 달러 이하로 제한되거나, 전체 납입금(만기 연장에 따른 재납입금은 제외한다)이 미화 100만 달러 이하로 제한될 것

② 대한민국에서 관리되며 다음 각 호를 모두 충족하는 계좌는 금융계좌에서 제외한다.

1. 퇴직 이외의 목적을 위한 투자기구로서 규율되는 계좌이고, 개설된 증권시장에서 통상적으로 거래되거나 퇴직 이외의 목적을 위한 저축 수단으로서 규율될 것

2. 계좌가 세제혜택 대상일 것

3. 투자·저축 목적과 관련된 특정 기준을 충족하는 경우(교육·의료 목적의 인출을 포함한다)에만 인출이 허용되거나, 그러한 특정 기준을 충족하기 전에 인출을 할 경우에는 불이익이 있을 것

4. 연간 납입금(만기 연장에 따른 재납입금은 제외한다)이 미화 5만 달러 이하로 제한될 것

③ 대한민국에서 유지되는 생명보험계약 중 보험적용기간이 피보험자의 나이가 90세가 되기 이전에 만료되며, 다음 각 호를 모두 충족하는 생명보험계약은 금융계좌에서 제외한다.

1. 보험계약 만기일 또는 피보험자의 나이가 90세가 되는 날 중 먼저 도래하는 날까지 정기 보험료가 최소 연간 1회 수납되며, 해당 계약 기간 중 보험료 금액이 감소하지 아니할 것

2. 계약 해지를 하지 아니하고 인출 또는 대출 등의 방법으로 보험계약금액을 중도에 이용할 수 없을 것

3. 보험계약의 취소 또는 해약 시 지급되는 금액(사망보험금을 제외한 다)이 납입 보험료 중 보험 계약기간 동안의 위험보험료 (사망, 질병 등 보장부분)와 사업비를(실제 부과 여부와는 상관없이) 차감한 금액과 기타 납입금의 총합을 초과하지 않을 것

4. 보험계약이 보험가치의 양수인에 의해 보유되지 아니할 것

④ 상속재산으로만 구성되고, 금융거래회사등이 피상속인의 사망을 확인할 자료(사망인의 유언장, 사망증명서 사본을 포함한다)를 수취한 경우에는 해당 계좌는 금융계좌에서 제외한다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 결제위탁계정은 금융계좌에서 제외한다.

1. 법원 명령 또는 판결과 관련하여 개설된 계좌

2. 다음 각 목을 모두 충족하는 부동산 또는 동산의 매도·교환·임대차와 관련하여 개설된 계좌

가. 해당 거래와 직접적으로 연관이 있는 부채 또는 유사한 성격의 지급액을 담보하는 계약금·증거금·예치금만으로 구성되어 있거나, 해당 재산의 매도·교환·임대와 관련되어 예치되어 있는 금융자산만으로 구성되어 있을 것

나. 계좌가 양수인의 자산 양도가액 지급 의무, 양도인의 우발 부채에 대한 지급 의무, 임대 또는 임차인의 임대자산에 대한 피해 보

상금 등의 지급 보증만의 목적으로 개설되어 운영될 것

다. 해당 재산의 양도·교환·양여 시 또는 해당 임대차 계약의 만기 시 구매자·판매자·임대인·임차인 등에게 해당 계좌의 자산 또는 동 자산에서 소득이 지급·분배될 것

라. 해당 계좌가 금융자산의 양도·교환 등에 관련하여 개설된 증거금 계좌 또는 유사한 계좌에 해당되지 아니할 것

마. 신용카드 계좌와 연계되어 있지 아니할 것

3. 부동산을 담보로 제공되는 대출금과 관련하여 오직 해당 부동산과 관련된 세금·보험료 등의 추후 납부를 촉진하기 위해 지급액의 일부를 별도로 적립하는 대출서비스를 제공하는 금융거래회사등의 의무와 관련하여 개설된 계좌

4. 오직 추후 세금 납부를 촉진하는 금융거래회사등의 의무와 관련하여 개설된 계좌

5. 법률에 따른 회사의 설립 또는 증자과 관련하여 개설된 계좌로서 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 계좌

가. 회사의 설립 또는 증자를 목적으로 하는 자본금을 예치하기 위한 용도로만 사용할 것

나. 보고금융거래회사등이 회사설립 또는 증자에 관한 제3자의 확인을 받을 때 까지 계좌에 보관된 금액은 인출이 제한될 것

다. 회사의 설립 또는 증자 후에는 해당 계좌가 폐쇄되거나 회사 명의의 계좌로 전환될 것

라. 회사의 설립이나 증자가 실패한 경우 수수료 등 유사한 목적으로 지출한 비용을 공제한 나머지 금액은 자금을 출연한 자에게만 반환될 것

마. 해당 계좌의 개설기간이 12개월을 초과하지 아니할 것

⑥ 「외국환거래규정」 제7-37조제1항에 따른 투자전용대외계정 또는 투자전용비거주자원화계정으로서 다른 금융거래회사등을 통해 해당 계좌에 관련자금이 1영업일 이내로 보유되는 경우에는 금융계좌에서 제외한다.

⑦ 다음 각 호 모두에 해당하는 예금계좌는 금융계좌에서 제외한다.

1. 고객이 카드대금 또는 회전신용편의를 초과하는 금액을 지불하고 그 초과납입분에 대한 환급이 바로 이루어지지 아니한 때에만 존재하는 계좌

2. 고객예치금(분쟁 중인 대금의 범위 내 신용잔액은 제외하고 상품의 반환에 따른 신용잔액은 포함한다)이 미화 5만 달러를 초과하지 않도록 하거나, 미화 5만 달러를 초과하는 예금을 보유한 고객은 60일 이내에 환급을 받을 수 있는 정책과 절차를 2016년 1월 1일 이전부터 시행하여 왔을 것

⑧ 단순 매매주문 집행을 위해 개설된 계좌로서 다른 금융거래회사등을 통해 해당 계좌에 금융상품 투자 또는 금융계약에 따른 자산이 7영업일 이내로 보유되는 수탁계좌는 금융계좌에서 제외한다.

⑨ 제12조제3호에 따른 현금가치보험계약 또는 연금계약 중 금융계좌

에서 제외되는 계좌에서 제공되는 연금급여(퇴직급여를 포함한다) 또는 장애급여(사망급여를 포함한다)를 현금화한 개인에 대한 비투자연계형·비이전형 즉시생명연금은 금융계좌에서 제외한다.

⑩ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌는 세금 회피의 수단으로 사용될 위험이 낮고 제1항부터 제5항까지에 명시된 계좌들과 실질적으로 유사한 특성을 갖고 있으며 CRS의 목적에 반하지 않는 계좌로서 금융계좌에서 제외한다.

1. 대한민국에서 관리되며 「근로자퇴직급여 보장법」(이하 "퇴직급여법"이라 한다)에 따라 설정하는 다음 각 목의 계좌

가. 퇴직급여법 제2조제8호의 확정급여형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌

나. 퇴직급여법 제2조제9호의 확정기여형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌

다. 퇴직급여법 제2조제10호의 개인형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌

라. 퇴직급여법 제8조의 퇴직금제도에 따라 설정하는 계좌

2. 대한민국에서 관리되며 법률 제7379호 근로기준법 일부개정법률로 개정되기 전 「근로기준법」 제34조제4항에 따른 다음 각 목의 어느 하나를 위한 계좌

가. 퇴직보험

나. 퇴직일시금신탁

3. 대한민국에서 관리되며 법률 제11614호 조세특례제한법 일부개정
법률로 개정되기 전 「조세특례제한법」 제86조에 따른 개인연금저
축을 위한 계좌

4. 대한민국에서 관리되며 법률 제11614호 조세특례제한법 일부개정
법률로 개정되기 전 「조세특례제한법」 제86조의2에 따른 연금저
축을 위한 계좌

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌

가. 「조세특례제한법」 제87조에 따른 장기주택마련저축

나. 「조세특례제한법」 제87조의2에 따른 농어가목돈마련저축

다. 「조세특례제한법」 제88조의2에 따른 비과세 종합저축(구(舊)
생계형저축)

라. 「조세특례제한법」 제89조에 따른 세금우대종합저축

마. 「조세특례제한법」 제89조의3에 따른 조합등예탁금

바. 법률 제12853호 조세특례제한법 일부개정법률로 개정되기 전
「조세특례제한법」 제91조의9에 따른 장기주식형저축

사. 법률 제12853호 조세특례제한법 일부개정법률로 개정되기 전
「조세특례제한법」 제91조의10에 따른 장기회사채형저축

아. 「조세특례제한법」 제91조의14에 따른 채형저축

자. 「조세특례제한법」 제91조의15에 따른 고위험고수익투자신탁

차. 「조세특례제한법」 제91조의16에 따른 장기집합투자증권저축

카. 법률 제12173호 조세특례제한법 일부개정법률로 개정되기 전

- 「조세특례제한법」 제91조의13에 따른 녹색저축
- 타. 「조세특례제한법」 제91조의17에 따른 해외주식투자전용집합
투자증권저축
- 파. 「조세특례제한법」 제91조의18에 따른 개인종합자산관리계좌
6. 법률 제13379호 주택법 일부개정법률로 개정되기 전 「주택법」 제
75조제2항제1호에 따른 청약저축과 같은 법 제75조제2항제4호에 따
른 주택청약종합저축
- ⑪ 해당 계좌의 계좌잔액이 미화 1천 달러를 초과하지 않는 휴면계좌
는 금융계좌에서 제외한다.
- ⑫ 고객을 위하여 보유하는 특정전자화폐상품 전부를 기록·관리하는
예금계좌로서 보고대상연도의 어느 연속된 90일 동안에 매일말을 기
준으로 그 계좌의 평균 잔액 또는 가액이 미화 1만달러를 초과하지 아
니하는 경우는 금융계좌에서 제외한다.

제3절 인(人) 관련 용어

제32조(계좌보유자) ① 이 고시에서 "계좌보유자"란 금융계좌를 관리하
는 금융거래회사등이 그 금융계좌의 보유자로 등록 또는 식별한 자를
말하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다.

1. 대리인·관리인·명의자·서명인·투자자문업자·중개인 등으로
서 금융거래회사등이 아니면서 타인을 위하여 또는 타인의 계산으로
금융계좌를 보유하는 자가 있는 경우에는 그 타인(대리인·관리인·

명의자·서명인·투자자문업자·중개인 등은 계좌보유자로 보지 않는다)

2. 금융계좌가 현금가치보험계약 또는 연금계약인 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자. 다만, 현금가치보험계약 또는 연금계약의 만기가 도래한 이후에는 계약에 따라 지급금을 수령할 권리를 가진 자

가. 현금가치에 접근할 권리를 가진 자 또는 계약의 수익자를 변경할 권한을 가진 자

나. 가목에 해당하는 자가 없는 경우에는 계약에서 소유주로 지명된 자 또는 계약에 따라 지급받을 권리를 가진 자

② 금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 단독으로 계좌잔액 전액에 대해 인출 권한을 갖는 자 모두를 계좌보유자로 본다.

제33조(보고대상관할권인) 이 고시에서 "보고대상관할권인"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 이 경우 거주관할권이 없는 조합·유한책임조합·그 밖의 유사한 법적 실체는 그에 대한 실질적인 관리가 이루어지는 관할권의 조세목적상 거주자(이하 "거주자"라 한다)로 본다.

1. 보고대상관할권의 세법에 의하여 보고대상관할권의 거주자인 개인 또는 단체

2. 보고대상관할권의 거주자인 피상속인의 유산재단

제34조(보고대상인) 이 고시에서 "보고대상인"이란 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 자를 제외한 보고대상관할권인을 말한다.

1. 주식이 증권시장에서 정기적으로 거래되는 단체
2. 제1호에 따른 단체와 특수관계에 있는 단체
3. 정부단체
4. 국제기구
5. 중앙은행
6. 금융거래회사등

제35조(단체) 이 고시에서 "단체"란 금융계좌를 보유할 수 있는 개인이 아닌 법적 실체로서 「민법」에 따른 법인, 법인이 아닌 사단·재단·그 밖의 단체, 「신탁법」에 따른 신탁 등을 말한다.

제36조(특수관계단체) 이 고시에서 "특수관계단체"란 어느 단체와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 단체를 말한다. 이 경우 이 고시를 적용할 때 해당 단체도 그 특수관계단체의 특수관계단체로 본다.

1. 어느 단체가 다른 단체를 지배(단체의 의결권 및 가액의 과반수를 직접적으로 또는 간접적으로 보유하는 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하는 관계
2. 공통된 지배 아래에 있는 두 단체의 관계
3. 어느 단체에 의해 실사 의무가 이행되는 투자단체의 경우 두 단체의 관계

제37조(비금융단체) ① 이 고시에서 "비금융단체"란 금융거래회사등이

아닌 단체를 말한다.

② 비금융단체는 수동적 비금융단체와 능동적 비금융단체로 구분된다.

제38조(수동적 비금융단체) 이 고시에서 "수동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 단체를 말한다.

1. 능동적 비금융단체가 아닌 모든 비금융단체
2. 다른 금융거래회사등에 의해 전문적으로 관리되는 투자단체(제7조 제2호에 따른 투자단체를 포함한다)로서 보고대상관할권의 금융거래회사등이 아닌 단체

제39조(능동적 비금융단체) 이 고시에서 "능동적 비금융단체"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비금융단체를 말한다.

1. 직전 연도 총 수입의 100분의 50 미만인 수동소득이고, 수동소득을 창출한 자산 또는 수동소득을 창출하기 위해 보유한 자산이 직전 연도 총 자산의 100분의 50 미만인 비금융단체
2. 주권상장법인인 비금융단체 또는 주권상장법인의 특수관계단체인 비금융단체
3. 정부단체등인 비금융단체 또는 정부단체등이 완전히 소유한 비금융단체
4. 실질적 활동이 금융업이 아닌 사업을 영위하는 자회사가 발행한 주식의 전부·일부를 보유하거나, 그 자회사에 대하여 자금과 용역을 제공하는 비금융단체. 다만, 비금융단체가 투자펀드(사모펀드, 벤처

캐피탈펀드, 차입매수펀드, 회사를 인수하거나 회사에 자금을 제공하고 그 회사의 지분을 투자목적의 자산으로 보유하는 것이 사업목적인 투자기구 등을 포함한다)로서 기능하거나 그러한 기능을 표방하는 경우에는 제외한다.

5. 아직 사업을 영위하고 있지 않고 이전에도 사업을 영위한 바 없으나, 금융업 이외의 사업을 영위할 목적으로 자산에 대한 투자를 하고 있는 비금융단체. 다만, 비금융단체의 최초 설립일부터 24개월이 경과한 후에는 제5호를 적용하지 아니한다.

6. 지난 5년간 금융거래회사등이 아니었고, 자산을 청산하는 중이거나 금융업 이외의 사업을 계속·재개하기 위해 사업재편 중인 비금융단체

7. 다음 각 목을 모두 충족하는 비금융단체. 다만, 해당 특수관계단체는 금융업 이외의 사업을 주로 영위해야 한다.

가. 금융거래회사등이 아닌 특수관계단체와 주로 자금제공과 위험회피 목적 거래를 하거나, 금융거래회사등이 아닌 특수관계단체를 위해 자금제공과 위험회피 목적 거래를 할 것

나. 특수관계단체가 아닌 단체에는 자금제공 또는 위험회피 목적 서비스를 제공하지 않을 것

8. 다음 각 목을 모두 충족하는 비금융단체

가. 해당 단체가 오직 종교·자선·과학·예술·문화·체육·교육 목적을 위해 거주관할권 내에서 설립되고 운영되거나, 거주관할

권 내에서 설립되고 운영되는 전문가조직·사업자단체·상공회의소·노동단체·농업단체·원예단체·시민단체·사회복지증진만을 목적으로 운영되는 단체일 것

나. 거주관할권에서 소득에 대한 세금을 면제받을 것

다. 소득이나 자산에 대하여 소유권 또는 수익권을 가진 주주 또는 구성원이 없을 것

라. 거주관할권의 관련 법령 또는 비금융단체의 설립 관련 문서가 해당 비금융단체의 소득·자산이 개인·비자선단체에 분배되거나, 개인·비자선단체의 이익을 위해 사용되는 것을 허용하지 않을 것. 다만, 비금융단체의 자선활동의 일환 또는 제공받은 용역에 대한 합리적인 대가 또는 비금융단체가 구매한 재산의 공정시장 가치에 상응하는 지급으로서 단체의 소득·자산이 개인·비자선단체에 분배되거나 개인·비자선단체의 이익을 위해 사용되는 것은 허용할 수 있다.

마. 거주관할권의 관련 법령 또는 비금융단체의 설립 관련 문서가 비금융단체의 청산·해산 시 비금융단체의 모든 자산이 정부기관·기타 비영리단체에 분배되거나 거주관할권의 정부·그 정부의 정치적 하부조직에 귀속될 것을 요구할 것

제40조(수동소득) ① 이 고시에서 "수동소득"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수입을 포함한다.

1. 이자

2. 배당
 3. 유사 이자수입
 4. 임대료 또는 사용료
 5. 연금
 6. 정보등제공대상 암호화자산으로부터 발생한 소득
 7. 정보등제공대상 암호화자산 또는 금융자산의 매매, 교환 및 거래(선도·선물·옵션거래와 그 밖의 유사한 거래를 포함한다)에 따른 순이익
 8. 외환거래에 따른 순이익
 9. 스왑거래에 따른 순수입
 10. 현금가치보험계약에 따라 받은 금액
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수입은 수동소득에서 제외한다.

1. 단체의 적극적 영업 활동에서 발생하는 임대료 또는 사용료
2. 정보등제공대상 암호화자산 또는 금융자산의 거래회사로 활동하는 단체의 경우 해당 거래회사의 통상적인 영업수행 과정에서 체결한 거래에서 발생한 소득
3. 보험회사가 자본을 운용하기 위하여 보유한 자산에서 발생하는 소득

제41조(실질적 지배자) 이 고시에서 "실질적 지배자"란 단체에 지배권을 행사하는 자연인(단체 지분의 100분의 25 이상을 보유하는 개인을

포함한다)을 말하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 포함한다.

1. 신탁의 경우: 위탁자·수탁자·보호자(신탁관리인)·수익자·수익자 집단·그 밖의 신탁에 실질적 지배력을 행사하는 자(이하 "위탁자등"이라 한다)
2. 신탁을 제외한 법적 실체의 경우: 위탁자등과 동일하거나 유사한 지위에 있는 자
3. 특정금융정보법 제5조의2제1항제1호나목에 따른 실제 소유자

제42조(납세자번호) 이 고시에서 "납세자번호"란 개별 관할권이 납세자를 식별하기 위해 부여한 고유번호를 말한다. 다만, 납세자번호가 없는 경우에는 이와 기능적으로 동일한 것을 포함한다.

제4절 기타 용어

제43조(참여관할권) 이 고시에서 "참여관할권"이란 정보교환협정에 가입하고 대한민국에 대한 정보제공 의사를 표명하거나 대한민국과 정보교환협정을 체결하여 별표 3에 규정된 국가 또는 지역을 말한다.

제43조의2(보고대상관할권) 이 고시에서 "보고대상관할권"이란 참여관할권 중에서 대한민국과 상호 간 정보교환 의사를 표명하는 등 대한민국과 상호 간 정보제공 의무가 발생하여 별표 4에 규정된 국가 또는 지역을 말한다.

제44조(금융거래회사등식별번호) ① 이 고시에서 "금융거래회사등식별

번호"란 보고금융거래회사등을 식별할 목적으로 보고금융거래회사등에 부여된 번호를 말한다.

② 금융거래회사등식별번호는 미국 국세청에 등록하고 부여받은 글로벌 금융거래회사등 등록번호[GIIN(Global Intermediary Identification Number)]를 포함하며, 글로벌 금융거래회사등 등록대상이 아닌 경우에는 제49조에 따라 국세청장이 금융거래회사등을 식별하기 위해 부여한 식별번호를 말한다.

제45조(본인확인서) ① 이 고시에서 "본인확인서"란 계좌보유자 또는 실질적 지배자(이하 "계좌보유자등"이라 한다)에게 별표 1 또는 별표 2의 항목을 포함하여, 보고금융거래회사등이 의무이행을 위해 필요한 사항에 대하여 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다)·기명날인·녹취·전자우편(이에 준하는 전자통신을 포함한다)·우편·전화자동응답시스템 등을 통해 확인을 받은 것을 말한다.

② 제1항에도 불구하고 해당 계좌보유자등의 거주관할권이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인확인서에 납세자번호를 기재하지 않을 수 있다.

1. 납세자번호를 발급하지 않은 경우
2. 해당 거주관할권의 국내법이 납세자번호 수집을 요구하지 않는 경우

③ 본인확인서는 보고금융거래회사등이 증빙자료를 통하여 합리성을

확인하는 경우에만 유효하다. 이 때 합리성을 확인하는 것이란 다음 각 호를 모두 충족하는 것을 말한다.

1. 보고금융거래회사등이 본인확인서가 오류·허위로 작성된 사실을 알지 못하고 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경(본인확인서에 포함된 정보가 변경되거나 기존 정보와 상충하는 상황이 발생하는 경우를 포함한다. 이하 같다)이 발생하지 않았을 것
 2. 본인확인서에 사소한 오류(단순 오타를 포함하여 증빙자료로 분명하게 확인할 수 있는 오류를 의미하며, 정보 미기재는 포함하지 않는다)가 있는 경우에는 보고금융거래회사등이 증빙자료를 통해 정정하였을 것
- ④ 제3항에 따른 유효한 본인확인서는 보고금융거래회사등이 해당 본인확인서가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하기 전까지 유효하다.

제45조의2(정부검증서비스) 이 고시에서 "정부검증서비스"란 보고대상 관할권이 계좌보유자 또는 실질적 지배자의 신원과 거주관할권을 확인하기 위하여 보고금융거래회사등에 제공하는 전자적 서비스 또는 시스템을 말한다.

제46조(증빙자료) ① 이 고시에서 "증빙자료"란 보고금융거래회사등이 고시에 따른 의무를 이행하기 위해 요청·수취·활용할 수 있는 모든 자료를 말한다. 다만, 본인확인서는 제외한다.

② 증빙자료는 다음 각 호를 포함한다.

1. 계좌보유자등이 자신의 거주관할권이라고 주장하는 관할권의 공인된 정부단체가 발급한 거주자 증명서류. 이 호의 목적상 다음 각 목을 포함한다.

가. 해당 관할권에 거주자라는 이유로 조세를 납부한 사실을 확인할 수 있는 해당 관할권의 공인된 정부단체가 발급한 자료

나. 계좌보유자등이 해당 관할권의 납세자로 등재되어 있는 공인된 정부단체가 발급한 등기부

2. 개인의 신분을 확인할 목적으로 일반적으로 사용되는 공인된 정부단체가 발급한 신분증명서(반드시 성명이 포함되어야 한다)

3. 다음 각 목이 모두 포함된 공인된 정부단체가 발급한 공식문서

가. 단체의 이름

나. 단체가 자신의 거주관할권이라고 주장하는 관할권에 소재하는 본점의 주소 또는 그 단체가 설립·조직된 관할권

4. 감사가 이루어진 재무제표

5. 제3자 신용보고서

6. 파산신청서

7. 증권규제기관(이에 준하는 단체를 포함한다)의 보고서

8. 법령 준수 또는 고객관계 목적으로 보고금융거래회사등이 관리하는 정보(자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 자료를 포함한다)

9. 그 밖의 보고금융거래회사등이 계좌 개설 시 수취하는 정보 또는

이미 보유하거나 공개적으로 이용 가능한 정보

③ 증빙자료의 유효기간은 보고금융거래회사등이 해당 증빙자료를 수취한 날부터 다음 각 호 중 나중에 도래하는 날까지로 한다.

1. 보고금융거래회사등이 해당 증빙자료를 수취한 연도에서 5년이 지난 연도의 12월 31일

2. 해당 증빙자료가 유효기간을 갖고 있는 경우에는 그 기간의 마지막 날

④ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증빙자료는 계속하여 유효하다.

1. 제2항제1호·제2호·제3호에 해당하는 증빙자료

2. 특별한 사정이 없는 한 갱신 또는 수정되지 않는 증빙자료

3. 비보고금융거래회사등이 제출한 증빙자료

4. 보고대상인이 아닌 보고대상관할권인이 제출한 증빙자료

⑤ 증빙자료가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유효하지 않다.

1. 유효기간이 도과한 경우

2. 보고금융거래회사등이 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우

제47조(자금세탁방지 및 고객확인 절차) 이 고시에서 "자금세탁방지 및 고객확인 절차"란 특정금융정보법과 「공중 등 협박목적을 위한 자금

조달행위의 금지에 관한 법률」에 따른 절차를 말한다.

제48조(고객담당자) 이 고시에서 "고객담당자"란 특정한 계좌보유자를 담당하도록 배정되어 계좌보유자의 예금·적금·대출·외국환·환전·투자·신탁 등에 관하여 조언을 하며 금융 상품과 서비스의 제공 또는 기타 지원을 추천·소개·주선하는 보고금융거래회사등의 임직원을 말한다.

제2편 보고금융거래회사등의 의무

제1장 신고의무

제49조(등록신고) 보고금융거래회사등은 2016년 12월 31일과 신규설립일부터 1개월이 경과한 날 중 나중에 도래하는 날까지 별지 제1호 서식에 따라 국세청장에게 신고하여야 한다. 이 경우 보고금융거래회사등은 별지 제2호 서식에 따라 국세청장에게 금융거래회사등식별번호를 부여해 줄 것을 신청할 수 있다.

제50조(수정신고) 보고금융거래회사등은 보고책임자가 변경되거나 금융거래회사등식별번호가 삭제될 경우에는 별지 제1호 서식에 따라 그러한 변경 또는 삭제 사실을 국세청장에게 신고하여야 한다.

제51조(의무이행 방해자 신고) ① 보고금융거래회사등은 계좌보유자등이 이 고시에 따른 의무 이행을 방해하여 해당 계좌보유자등의 제80조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 보고할 수 없는 경우에는 구체적인 이유와 방해 경위 등을 제83조에 따른 보고기간 이내에 국세

청장에게 신고하여야 한다.

② 계좌보유자등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 고시에 따른 보고금융거래회사등의 의무 이행을 방해하는 자(이하 "의무이행 방해자"라 한다)로 본다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 거부하는 자
2. 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 지연하는 자
3. 본인확인서 또는 증빙자료를 허위로 작성 또는 제출하는 자
4. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되었음에도 불구하고 보고금융거래회사등에 통보하지 않은 자
5. 그 밖의 보고금융거래회사등의 의무 이행을 방해하는 행위를 하는 자

③ 보고금융거래회사등은 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하면서 의무이행 방해자를 국세청장에게 신고하여야 한다는 사실을 계좌보유자등에게 고지하여야 한다.

제2장 실사의무

제1절 실사원칙

제52조(실사일반원칙) ① 보고금융거래회사등은 금융계좌 중 보고대상계좌를 확인하기 위해 이 고시에 따라 실사를 하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 금융계좌를 보고대상계좌로 확인한 날부터 계속하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 시점부터는 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

1. 계좌보유자가 보고대상인에 해당하지 아니하게 된 때
2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인 경우에는 모든 실질적 지배자가 보고대상인에 해당하지 아니하게 된 때
3. 계좌가 해지된 때

③ 보고금융거래회사등은 보고대상계좌의 계좌보유자등이 복수의 보고대상관할권의 거주자로 확인된 경우에는 확인된 모든 보고대상관할권을 그 계좌보유자등의 거주관할권으로 취급하여야 한다.

④ 보고금융거래회사등은 본인확인서의 합리성을 확인하여야 하고 유효한 본인확인서와 증빙자료에 근거하여 실사를 하여야 한다.

⑤ 보고금융거래회사등은 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보를 활용하여 거주관할권을 제외한 계좌보유자등의 정보를 본인확인서에 미리 기입할 수 있다.

⑥ 보고금융거래회사등이 신규계좌에 대하여 예외적인 사유로 계좌가 개설되는 시점에 본인확인서를 수취하지 못하는 경우에는 본인확인서를 수취하고 합리성이 확인될 때까지 그 신규계좌를 기존계좌로 보아 실사 하여야한다.

⑦ 보고금융거래회사등은 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하는 경우에는 계좌보유자등에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청하여야 한다.

⑧ 보고금융거래회사등은 본인확인서 또는 증빙자료를 수취하면서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특별한 규정이 없는 한 해당 날부터 60일 이내에 본인확인서 또는 증빙자료를 제출할 의무가 있음을 계좌보유자등에게 고지하여야 한다.

1. 본인확인서 또는 증빙자료에 포함된 정보가 변경되는 경우
2. 보고금융거래회사등이 이 고시에 따른 의무를 이행하기 위해 계좌보유자등에게 본인확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 경우

⑨ 보고금융거래회사등은 실사를 위해 수취한 본인확인서와 증빙자료(제3자에게 실사를 위탁한 경우에는 그 제3자가 수취한 본인확인서와 증빙자료를 포함한다)를 해당 정보수집기준연도(보고하는 연도의 직전연도를 말한다. 이하 같다)의 12월 31일부터 최소 6년동안 보존하여야 한다.

⑩ 보고대상계좌와 관련하여 지급금의 액수와 특성은 「국세기본법」 제2조제2호에 따른 세법에 따른다.

제53조(계좌잔액결정원칙) ① 이 고시에서 금융계좌의 잔액 또는 가액(이 고시에서 "계좌잔액"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 평가한 금액을 포함한다.

1. 해당 계좌가 자본지분인 경우에는 금융거래회사등에서 계좌보유자에게 보고할 목적으로 가장 자주 사용하는 평가방법
2. 해당 계좌가 채무지분인 경우에는 액면금액
3. 해당 계좌가 현금가치보험계약 또는 연금계약인 경우에는 현금가치

또는 해지환급금을 포함한 금액

② 이 고시에서 계좌잔액은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일을 기준으로 한다. 다만, 정보수집기준연도 중 제52조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되는 경우에는 해당하기 직전 시점을 기준으로 한다.

③ 제2항 본문에도 불구하고 현금가치보험계약 또는 연금계약의 경우에는 정보수집기준연도의 계약일을 기준으로 계좌잔액을 결정할 수 있다.

④ 금융계좌를 2인 이상이 공동으로 보유하는 경우에는 각 계좌보유자에게 계좌잔액이 귀속되는 것으로 본다.

⑤ 보고금융거래회사등은 개인계좌의 계좌잔액을 결정하기 위해 전산시스템상 고객번호 또는 납세자번호 등(「주민등록법」에 따른 주민등록번호, 「출입국관리법」에 따른 여권 번호를 포함한다)을 기준으로 금융계좌를 연결하여 계좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다. 이 때 계좌잔액이 음수인 경우에는 0으로 본다.

⑥ 보고금융거래회사등은 단체계좌의 계좌잔액을 결정하기 위해 전산시스템상 고객번호 또는 납세자번호 등(「법인세법」에 따른 사업자등록번호, 「상업등기법」에 따른 등록번호를 포함한다)을 기준으로 금융계좌를 연결하여 계좌잔액의 합산이 가능한 범위에서 자신과 자신의 특수관계단체가 관리하는 모든 금융계좌를 합산하여야 한다. 이

때 계좌잔액이 음수인 경우에는 0으로 본다.

⑦ 보고금융거래회사등은 개인계좌가 고액 기존개인계좌인지 여부를 판단할 때, 고객담당자가 동일인이 직접적으로 또는 간접적으로 소유·지배·개설(동일인이 수탁자인 경우에는 이를 제외한다)한 사실을 알고 있거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 있는 금융계좌를 모두 합산하여 계좌잔액을 결정하여야 한다. 이 때 계좌잔액이 음수인 경우에는 0으로 본다.

제54조(통화환산원칙) 보고금융거래회사등은 미화 이외의 통화로 표시된 계좌를 정보수집기준연도의 12월 31일 현재 매매기준율(「외국환거래규정」 제1-2조에 따른 "매매기준율"을 말한다. 이하 같다)을 사용하여 미화로 환산할 수 있다.

제2절 금융계좌의 유형별 실사방법

제1관 소액 기존개인계좌

제55조(주소검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ① 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 정보를 모두 보유하고 있는 경우에는 소액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 다음 각 호의 정보를 검토(이하 "주소검토"라 한다)할 수 있다.

1. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소(휴면계좌의 경우에는 휴면 직전 거주관할권 주소를 휴면 기간 동안의 현재 주소로 본다. 이하 같다)

2. 계좌보유자의 현재 거주관할권 주소를 입증하는 증빙자료

② 보고금융거래회사등은 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 해당 주소를 증명할 수 있는 본인확인서와 정정된 증빙자료를 계좌보유자에게 요청하여야 하고, 요청일부터 60일 이내에 수취하여야 한다.

③ 보고금융거래회사등은 제1항과 제2항에 따라 주소검토로 실사를 완료하는 경우에는 그 계좌보유자를 해당 주소가 소재한 관할권의 거주자로 취급하여야 한다.

제56조(전산기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취) ① 보고금융거래

회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소액 기존개인 계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 보고금융거래회사등이 보유하고 있는 기록 중 전자적으로 검색 가능한 정보를 검토(이하 "전산기록검토"라 한다)하여야 한다.

1. 주소검토를 선택하지 않은 경우

2. 주소검토를 선택하였으나 제55조제2항에 따른 본인확인서 또는 정정된 증빙자료를 수취하지 못한 경우

② 보고금융거래회사등은 전산기록검토를 하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "추정정보"라 한다)가 있는지 확인하여야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상관할권인임을 나타내는 식별정보. 다만, 국

적으로 거주자를 판정하는 관할권에 해당하는 경우에만 국적 정보를 식별정보로 본다.

2. 보고대상관할권 내 현재 우편주소 또는 거주지 주소(우편사서함을 포함한다)

3. 보고대상관할권 내 현재 전화번호(국내 전화번호가 없는 경우에 한정한다)

4. 보고대상관할권에서 관리되는 계좌(예금계좌는 제외한다)로 반복적으로 송금하도록 하는 자동이체 지시

5. 보고대상관할권에 주소를 가진 자에 부여된 유효한 위임 또는 서명 권한

6. 보고금융거래회사등의 기록에 해당 계좌보유자의 다른 주소가 없는 것을 전제로, 보고대상관할권 내 의탁 주소 또는 우편물보관 주소

③ 보고금융거래회사등은 전산기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않는 경우에는 해당 계좌가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하기 전까지 전산기록검토 이외의 조치를 취하지 않을 수 있다.

1. 해당 소액 기존개인계좌가 고액 기존개인계좌가 되는 경우

2. 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우

④ 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토를 하여 제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우

2. 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성되는 경우

⑤ 제4항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

1. 제2항제2호부터 제4호까지의 추정정보 중 어느 하나가 발견·생성되었으나 보고금융거래회사등이 다음 각 목을 모두 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는 경우

가. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 본인확인서.

다만, 계좌보유자가 본인확인서에 자신의 모든 거주관할권을 기입하고 증빙자료를 제출한다면 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 것을 본인확인서에 명시하지 않을 수 있다.

나. 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아니라는 것을 입증하는 증빙자료(다음을 포함한다)

1) 계좌보유자가 해당 보고대상관할권인이 아닌 다른 보고대상관할권인이라는 증빙자료(해당 보고대상관할권 이외의 관할권의 공인된 정부단체가 발행한 공식문서를 포함한다)

2) 신분증 등 해당 보고대상관할권 이외의 현재 거주지 주소를 포함한 증빙자료

2. 제2항제5호의 추정정보가 발견되었으나 보고금융거래회사등이 제1호 각 목의 어느 하나를 수취하거나 이미 검토하여 보유하고 있는

경우

⑥ 보고금융거래회사등은 제5항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에(제59조의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제57조(마스터파일검토, 문서기록검토, 본인확인서와 증빙자료 수취)

① 보고금융거래회사등은 전산기록검토 결과 또는 상황변경에 따라 제56조제2항제6호의 추정정보만 발견·생성된 경우에는 소액 기존개입계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 상황에 따라 적절한 순서로 다음 각 호를 적용하여야 한다.

1. 마스터파일검토(계좌보유자의 정보를 관리하는 주된 파일을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제56조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것
2. 해당 계좌에 대한 문서기록검토(마스터파일에 포함되어 있지 않은 기록으로서 보고금융거래회사등이 최근 5년간 수취한 다음 각 목의 기록을 검토하는 것을 말한다. 이하 같다)를 하여 제56조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 있는지 확인할 것
 - 가. 해당 계좌와 관련하여 최근에 수취한 증빙자료
 - 나. 최근 계좌 개설 계약서 또는 관련 문서
 - 다. 보고금융거래회사등이 자금세탁방지 및 고객확인 절차 또는 그 밖의 법령 및 규정 준수를 위한 목적으로 최근에 수취한 문서

라. 유효한 위임장 또는 서명권한 서식

마. 유효한 자동이체 지시

3. 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 보고대상인인지 확인할 것

② 보고금융거래회사등은 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제56조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 확인한 경우에는 해당 계좌를 그 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 제56조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

④ 보고금융거래회사등은 제3항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에(제58조의 기한을 도파하는 경우에는 그 기한까지) 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

제58조(무증거계좌) ① 보고금융거래회사등은 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여 제56조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보를 확인하지 못하고, 본인확인서 또는 증빙자료를 요청일부터 60일 이내에(제59조의 기한을 도파하는 경우에는 그 기한까지) 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 무증거계좌가 다음 각 호의 어느 하나에 해

당하기 전까지 매년 무증거계좌로 보고하여야 한다.

1. 해당 무증거계좌가 고액 기존개인계좌가 되는 경우
 2. 상황변경에 따라 제56조제2항제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나가 생성되는 경우
- ③ 보고금융거래회사등은 무증거계좌가 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상황에 따라 적절한 순서로 제57조제1항 각 호를 적용하여야 한다.

제59조(실사완료) 보고금융거래회사등은 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내에 소액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

제2관 고액 기존개인계좌

제60조(전산기록검토) 보고금융거래회사등은 고액 기존개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 전산기록검토를 하여야 한다.

제61조(마스터파일검토와 문서기록검토) ① 보고금융거래회사등은 전산기록검토를 하여 추정정보를 모두 발견하는 경우에는 마스터파일검토와 문서기록검토를 하지 않을 수 있다.

② 보고금융거래회사등은 전산기록검토를 하여 추정정보 중 일부를 발견한 경우에는 발견하지 못한 추정정보가 있는지 확인하기 위해 마스터파일검토와 문서기록검토를 하여야 한다.

제62조(고객담당자검토) ① 보고금융거래회사등은 고액 기존개인계좌

를 담당하는 고객담당자가 해당 계좌(합산되는 다른 금융계좌를 포함한다)의 계좌보유자가 보고대상인이라는 사실을 알고 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 계좌의 상황변경이 있는 경우에는 고객담당자가 이를 파악할 수 있도록 내부업무규정을 마련하여야 한다.

제63조(추정정보 발견 시 조치) ① 보고금융거래회사등은 검토 결과가 다음 각 호 모두에 해당하는 경우에는 상황변경에 따라 추정정보가 생성되기 전까지 추가적인 조치를 취하지 않을 수 있다. 이 경우 제65조 제2항에 따른 고객담당자 검토는 이 항의 추가적인 조치에 포함하지 아니한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않은 경우
2. 고객담당자검토 결과 보고대상계좌가 아닌 경우

② 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌를 해당 추정정보에 근거하여 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제56조제2항 제1호부터 제5호까지의 추정정보 중 어느 하나를 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 추정정보가 생성된 경우

③ 제2항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 제56조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하

면 안 된다.

④ 보고금융거래회사등은 제3항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 계좌보유자에게 요청한 날부터 60일 이내에(제65조제1항 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 계좌보유자가 제출하지 않는 경우에는 추정정보에 따라 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

⑤ 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계좌의 경우에는 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

1. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 제56조제2항제6호의 추정정보만 발견한 경우
2. 전산기록검토, 마스터파일검토, 문서기록검토를 하여 추정정보가 발견되지 않았으나 상황변경에 따라 제56조제2항제6호의 추정정보만 생성된 경우

제64조(무증거계좌) ① 보고금융거래회사등은 제63조제5항에 따른 본인확인서 또는 증빙자료를 요청한 날부터 60일 이내에(제65조제1항 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌를 무증거계좌로 보고하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 무증거계좌의 계좌보유자의 거주관할권을 확인할 때까지 매년 제63조제5항과 제64조제1항의 규정을 적용하여야 한다.

제65조(실사완료) ① 보고금융거래회사등은 다음 각 호에 규정하는 날까지 고액 기존개인계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제25조제1호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 해당 보고대상관할권 지정연도의 다음 연도 12월 31일
 2. 제25조제2호의 시점에 고액 기존개인계좌인 경우: 고액 기존개인계좌가 된 연도의 다음 연도 6월 30일
- ② 보고금융거래회사등은 실사완료 후 보고대상계좌로 확인되지 않은 고액 기존개인계좌에 대하여 매년 고객담당자검토를 하여야 한다.

제3관 신규개인계좌

제66조(본인확인서와 증빙자료 수취) ① 보고금융거래회사등은 신규개인계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

제67조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ① 보고금융거래회사등은 제66조에 따라 본인확인서와 증빙자료를 수취한 후 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성되었다는 사실을 알게 되거나, 그 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 30일 이내에 계좌보유자에게 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 계좌보유자에게 제1항에 따라 정정된 본인

확인서 또는 증빙자료의 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 계좌보유자를 다음 각 호 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

1. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자
2. 보고금융거래회사등이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

제4관 기존단체계좌

제68조(본인확인서와 증빙자료 수취) ① 보고금융거래회사등은 기존단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 해당 계좌와 관련 있는 제46조제2항제8호의 증빙자료를 수취하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 제1항의 증빙자료를 검토하여 계좌보유자가 보고대상관할권인임을 나타내는 정보(다음 각 호의 정보를 포함한다)가 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하여야 한다.

1. 보고대상관할권 내 단체 설립지 정보
2. 보고대상관할권 내 단체 주소 정보
3. 보고대상관할권 내 신탁 관리자의 주소 정보

③ 제2항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 해당 계좌가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

1. 해당 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료를 수취하여 그 계좌보

유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우

2. 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우

④ 보고금융거래회사등은 제3항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에(제71조 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 보고대상인으로 취급하여야 한다. 다만, 제3항제2호에 해당하는 경우에는 보고대상인으로 취급하면 안 된다.

제69조(수동적 비금융단체 확인) ① 보고금융거래회사등은 계좌보유자(보고대상인에 해당하는 단체를 포함한다)가 수동적 비금융단체인지 확인한 이후, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 제1항의 의무를 이행하기 위해 상황에 따라 적절한 순서로 다음 각 호를 적용하여야 한다.

1. 보고금융거래회사등은 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

가. 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 능동적 비금융단체라고 합리적으로

로 판단할 수 있는 경우. 이 때 단체가 「통계법」에 따른 한국표준산업분류(계좌보유자가 제출한 증빙자료에 근거하여 결정된 분류코드를 포함한다)상 금융업·보험·연금업 이외의 업종을 영위하는 경우에는 능동적 비금융단체로 본다.

나. 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 제38조제2호에 해당하지 않는 투자단체라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우

2. 보고금융거래회사등은 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.

3. 보고금융거래회사등은 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고대상인인지 확인하기 위해 다음 각 목을 검토하여야 한다.

가. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러 이하인 경우: 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보

나. 하나 이상의 비금융단체가 보유하고 계좌잔액이 미화 100만 달러를 초과하는 경우: 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료

③ 보고금융거래회사등은 제2항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에(제71조 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다. 다만, 제2항제1

호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 해당하는 목에 따라 능동적 비금융단체 또는 투자단체로 취급하여야 한다.

④ 보고금융거래회사등은 제2항제3호 나목에 따라 계좌보유자등에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에(제71조 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다. 다만, 보고금융거래회사등이 추정정보를 확보하지 못한 경우에는 상황변경에 따라 추정정보가 생성되기 전까지 추가적인 조치를 취하지 않을 수 있다.

제70조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ① 보고금융거래회사등은

수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 해당 계좌에 제68조와 제69조에 따른 실사(정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 재수취하는 것을 포함한다)를 다시 하여야 한다.

② 보고금융거래회사등이 제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서 또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에(제71조 각 호의 기한을 도과하는 경우에는 그 기한까지) 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 보고금융거래회사등이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정

하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.
3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제71조(실사완료) 보고금융거래회사등은 다음 각 호의 기한 이내에 기존단체계좌에 대한 실사를 완료하여야 한다.

1. 제27조제1호에 해당하여 기존단체계좌인 경우: 해당 보고대상관할권 지정연도의 12월 31일부터 2년 이내
2. 제27조제2호에 해당하여 기존단체계좌인 경우: 제27조제2호에 해당한 연도의 다음 연도 12월 31일

제5관 신규단체계좌

제72조(본인확인서와 증빙자료 수취) ① 보고금융거래회사등은 신규단체계좌가 보고대상계좌인지 확인하기 위해 계좌를 개설하는 시점에 해당 계좌보유자의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 근거하여 계좌보유자가 보고대상인이 아니라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우에는 해당 계좌를 보고대상계좌로 취급하면 안 된다.

제73조(수동적 비금융단체 확인) ① 보고금융거래회사등은 계좌보유자

(보고대상인에 해당하는 단체를 포함한다)가 수동적 비금융단체인지 확인하여야 하고, 1인 이상의 실질적 지배자가 보고대상인인 수동적 비금융단체인지 확인하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 제1항의 의무를 이행하기 위해 상황에 따라 적절한 순서로 다음 각 호를 적용하여야 한다.

1. 보고금융거래회사등은 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 확인하기 위해 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본인확인서와 증빙자료를 수취하지 않을 수 있다.

가. 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 계좌보유자가 능동적 비금융단체라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우. 이 때 단체가 「통계법」에 따른 한국표준산업분류(계좌보유자가 제출한 증빙자료에 근거하여 결정된 분류코드를 포함한다)상 금융업·보험·연금업 이외의 업종을 영위하는 경우 능동적 비금융단체로 본다.

나. 보고금융거래회사등이 보유한 정보 또는 공개적으로 이용 가능한 정보에 따라 제38조제2호에 해당하지 않는 투자단체라고 합리적으로 판단할 수 있는 경우

2. 보고금융거래회사등은 계좌보유자의 실질적 지배자를 확인하기 위해 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 수취한 정보를 검토하여야 한다.

3. 보고금융거래회사등은 수동적 비금융단체의 실질적 지배자가 보고 대상인인지 확인하기 위해 계좌보유자등의 본인확인서와 증빙자료를 수취하여야 한다.

③ 보고금융거래회사등은 제2항제1호에 따라 계좌보유자에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 해당 계좌보유자를 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다. 다만, 제2항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 해당하는 목에 따라 능동적 비금융단체 또는 투자단체로 취급하여야 한다.

④ 보고금융거래회사등은 제2항제3호에 따라 계좌보유자들에게 본인확인서와 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 수취하지 못한 경우에는 추정정보에 따라 보고대상인 여부를 결정하여야 한다. 다만, 보고금융거래회사등이 추정정보를 확보하지 못한 경우에는 상황변경에 따라 추정정보가 생성되기 전까지 추가적인 조치를 취하지 않을 수 있다.

제74조(본인확인서 또는 증빙자료 재수취) ① 보고금융거래회사등은 수취한 본인확인서 또는 증빙자료가 오류·허위로 작성된 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는 해당 계좌에 제72조와 제73조에 따른 실사(30일 이내에 정정된 본인확인서 또는 증빙자료를 요청하는 것을 포함한다)를 다시 하여야 한다.

② 보고금융거래회사등이 제1항에 따라 계좌보유자에게 본인확인서

또는 증빙자료 제출을 요청한 날부터 60일 이내에 재수취하지 못한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 계좌보유자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 다음 각 목 모두에 해당하는 거주자로 간주하여야 한다.

가. 기존 본인확인서와 증빙자료에 따른 관할권의 거주자

나. 보고금융거래회사등이 해당 계좌보유자의 거주관할권으로 추정하는 관할권의 거주자

2. 계좌보유자가 수동적 비금융단체인지 여부가 문제되는 경우에는 수동적 비금융단체로 취급하여야 한다.

3. 실질적 지배자가 보고대상인인지 여부가 문제되는 경우에는 추정정보에 따라 결정하여야 한다.

제3절 실사특례

제75조(실사방법에 관한 특례) ① 보고금융거래회사등은 신규계좌에 대한 실사방법에 따라 기존계좌를 실사할 수 있다. 이 경우 기존계좌와 관련된 규정을 함께 적용할 수 있다.

② 보고금융거래회사등은 고액 기존개인계좌에 대한 실사방법에 따라 소액 기존개인계좌를 실사할 수 있다. 이후 소액 기존개인계좌가 고액 기존개인계좌가 되는 경우에는 고액 기존개인계좌에 대한 실사방법에 따라 다시 실사하지 않을 수 있다.

제76조(실사범위에 관한 특례) ① 보고금융거래회사등은 보유한 모든

금융계좌를 실사할 수 있고 해당 계좌가 보고대상계좌인 경우에는 제 80조제1항 각 호의 정보를 수집할 수 있다.

② 보고금융거래회사등은 해당 관할권이 보고대상관할권으로 지정되는 경우에는 제1항에 따라 수집한 정보를 제80조부터 제84조에 따라 보고하여야 한다.

③ 보고금융거래회사등은 모든 관할권의 보고대상관할권 지정연도를 2015년으로 보아 실사할 수 있다.

제77조(실사위탁에 관한 특례) 보고금융거래회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 등 국내법이 허용하는 범위 내에서 실사를 제3자에게 위탁할 수 있다. 이 때 실사와 관련된 최종 책임은 보고금융거래회사등에 있다.

제78조(현금가치보험계약 또는 연금계약에 관한 특례) ① 보고금융거래회사등은 사망보험금을 수취하는 현금가치보험계약 또는 연금계약의 수익자(개인인 경우에 한정하고 소유자를 제외한다. 이하 같다)가 보고대상인이라는 사실을 알거나 이를 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생하지 않은 한, 해당 금융계좌를 보고대상계좌로 취급하지 않을 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 수익자가 보고대상인이라는 사실을 알거나 이를 알 만한 근거가 되는 상황변경이 발생한 경우에는(추정정보가 있는 경우를 포함한다) 소액 기존개인계좌로 취급하여 실사하여야 한다.

③ 보고금융거래회사등은 단체 현금가치보험계약 또는 단체 연금계약에서 구성원의 지분에 해당하는 금융계좌가 다음 각 호를 모두 충족하는 경우에는 단체의 직원(증명서 보유자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 또는 수익자에게 수익이 지급될 때까지 해당 금융계좌를 보고대상계좌로 취급하지 않을 수 있다.

1. 고용주에게 단체 현금가치보험계약 또는 단체 연금계약이 발급되고 단체의 직원이 25명 이상일 것
2. 단체의 직원이 지분에 따른 계약 금액을 받고 본인이 사망하는 경우에는 수익자를 지정할 수 있을 것
3. 단체의 직원 또는 수익자에게 지급할 수 있는 총액이 미화 100만 달러를 초과하지 않을 것

제79조(합병·영업양수 등에 따른 특례) ① 보고금융거래회사등은 다른 금융거래회사등과의 합병·영업양수 등에 따라 금융계좌를 이전받는 경우에는 그 다른 금융거래회사등이 이행한 실사 결과를 따를 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 보고금융거래회사등은 그 다른 금융거래회사등의 실사 결과에 오류·허위가 있다는 사실을 알게 되거나 이러한 사실을 알 만한 근거가 되는 상황이 발생한 경우에는 그 다른 금융거래회사등이 이행한 실사 결과를 따르면 안 된다.

제3장 보고의무

제1절 보고원칙

제80조(보고대상정보) ① 보고금융거래회사등은 특별한 규정이 없는 한 정보수집기준연도의 12월 31일(정보수집기준연도 중 제52조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당하게 된 직전 시점)을 기준으로 하여 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌에 관한 다음 각 호의 정보를 보고하여야 한다.

1. 보고대상인인 각 계좌보유자(개인)의 다음 각 목의 사항

가. 성명

나. 주소

다. 거주관할권

라. 납세자번호

마. 생년월일

바. 각 계좌보유자(개인)가 유효한 본인확인서를 제공하였는지 여부

2. 보고대상인인 각 계좌보유자(단체)의 다음 각 목의 사항

가. 이름

나. 주소

다. 거주관할권

라. 납세자번호

3. 1인 이상의 보고대상인인 실질적 지배자가 존재하는 것으로 확인된

수동적 비금융단체가 계좌보유자인 경우에는 다음 각 목의 정보

가. 해당 수동적 비금융단체의 이름, 주소, 거주관할권, 납세자번호

나. 각 보고대상인인 실질적 지배자의 성명, 주소, 거주관할권, 납세
자번호, 생년월일, 실질적지배자로서 수행하는 역할

다. 각 보고대상인인 실질적 지배자가 유효한 본인확인서를 제공하
였는지 여부

4. 해당 계좌가 공동계좌인지 여부 및 공동계좌인 경우 보유자의 수

5. 계좌번호. 다만, 계좌번호가 없는 경우에는 「금융실명거래와 비밀
보장에 관한 법률 시행령」 제10조제4호에 따른 증서번호 등 유사한
기능을 가지는 것

6. 계좌잔액. 다만, 해당 계좌가 정보수집기준연도 중 해지된 경우 그
해지 사실(계좌잔액은 0으로 한다)

7. 계좌유형 및 해당 계좌가 기존계좌인지 신규계좌인지 여부

8. 수탁계좌인 경우에는 다음 각 목의 모든 정보

가. 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에(또는 해당 계좌와 관련하
여) 지급되거나 적립된 이자 총액, 배당 총액, 해당 계좌에 보유
된 자산과 관련하여 발생한 그 밖의 소득 총액. 다만, 해당 계좌
에 보유된 자산과 관련하여 발생한 그 밖의 소득 총액은 해당 자
산의 매각·상환에서 발생한 이자·배당금·자본이득을 포함하
지 않는다.

나. 보고금융거래회사등이 수탁자·중개인·명의자·그 밖의 계좌
보유자를 위한 대리인의 역할을 수행한 것과 관련하여, 정보수집
기준연도 동안 해당 계좌에 보유된 자산의 매각·상환에서 발생

하여 해당 계좌에 지급되거나 적립된 총 거래가액(중개수수료를 제외할 수 있으며 지급일을 기준으로 한다. 이 때 지급일이란 지급받을 자격이 있는 개인이 이용가능하게 되는 날을 말한다. 이하 같다)

9. 예금계좌인 경우에는 정보수집기준연도 동안 해당 계좌에 지급되거나 적립된 이자 총액

10. 수탁계좌 또는 예금계좌가 아닌 경우에는 보고금융거래회사등이 채무자로서 정보수집기준연도 동안 해당 계좌와 관련하여 계좌보유자에게 지급하거나 적립한 총 금액(정보수집기준연도 동안 계좌보유자에게 지급한 총 상환금액을 포함한다)

11. 법적 실체인 투자단체의 지분권자가 보고대상인인 경우, 해당 지분권자의 역할

② 제1항의 규정에도 불구하고 보고금융거래회사등은 보고대상계좌가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납세자번호를 보고하지 않을 수 있다.

1. 해당 보고대상관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우
2. 해당 보고대상관할권의 국내법이 납세자번호의 수집을 요구하지 않는 경우

③ 제1항의 규정에도 불구하고 보고금융거래회사등은 기존계좌인 보고대상계좌와 관련하여 해당 보고대상인의 납세자번호 또는 생년월일이 보고금융거래회사등의 기록에 없는 경우에는 보고하지 않을 수 있

다. 이 경우 보고금융거래회사등은 해당 기존계좌에 대한 납세자번호와 생년월일을 확보하기 위해 다음 각 호의 사항을 포함한 합리적인 노력을 기울여야 한다.

1. 기존계좌가 보고대상계좌로 확인된 연도의 다음 연도로부터 2년이
내 12월 31일까지 해당 보고대상인에게 납세자번호와 생년월일 정보
를 요청할 것
2. 국내 자금세탁방지 및 고객확인 절차에 따라 기존 계좌와 관련된
정보를 갱신해야하는 때마다 전산기록을 검토하여 해당 보고대상인
의 납세자번호와 생년월일 정보를 확인할 것

④ 보고금융거래회사등은 자신의 이름과 식별번호를 보고하여야 한다. 다만, 보고금융거래회사등이 해당 정보수집기준연도 중 보고대상계좌를 관리하지 않은 경우에는 자신의 이름과 식별번호를 보고하지 않을 수 있다.

제81조(보고형식) ① 보고금융거래회사등은 국세청장에게 「국세기본법」 제2조제18호에 따른 정보통신망(이하 "정보통신망"이라 한다)을 활용하여 보고하여야 한다.

② 보고금융거래회사등은 금융정보자동교환을 위한 XML 작성지침을 준수하여야 한다.

③ 보고금융거래회사등은 정보 표시의 기준이 되는 통화를 명시하여 보고하여야 하고, 둘 이상의 통화로 표시된 계좌의 경우에는 표시할 통화를 선택하여 보고할 수 있다.

제2절 보고방법

제82조(보고책임자와 보고실무자) 보고금융거래회사등은 보고의무를 이행하기 위해 보고책임자와 보고실무자를 지정하여야 한다.

제83조(보고기간) ① 국세청장은 보고금융거래회사등이 정보통신망을 활용하여 보고할 수 있는 기간을 금융거래정보의 제공요구서에 명시하여야 하며 그 기간은 최소 30일 이상으로 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 국세청장은 보고금융거래회사등의 신규 등록 등으로 인해 보고기간을 30일 이상 부여하면 정보교환협정을 위반하게 되는 경우에는 해당 보고금융거래회사등과 협의하여 정보교환협정을 준수하는 범위 내에서 보고기간을 조정할 수 있다.

③ 보고금융거래회사등은 국세청장이 금융거래정보의 제공요구서에 보고기간을 달리 정하지 않는 한 정보수집기준연도의 다음 연도 6월 1일부터 6월 30일까지의 기간 이내에 보고대상정보를 국세청장에게 보고하여야 한다.

제84조(재보고) 보고금융거래회사등은 다음 각 호에 따라 오류를 시정하여 재보고하는 경우에는 오류가 발생한 항목, 수정사항, 수정이유를 표시하여 보고하여야 한다.

1. 권한 있는 당국의 요구에 따라 오류가 시정된 정보를 제출하는 경우
2. 이미 보고한 정보에 오류가 있음을 알거나 이를 알 만한 근거가 되

는 상황변경이 발생하여 스스로 시정하여 재보고하는 경우

제3편 의무이행 평가

제85조(종합평가) ① 국세청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보고금융거래회사등의 이 고시에 따른 의무 이행 여부를 종합적으로 평가할 수 있다.

1. 보고금융거래회사등이 제공한 정보의 오류를 확인할 필요가 있는 경우
2. 정보교환협정 체결상대국의 권한 있는 당국이 교환받은 정보에 대하여 오류 시정을 요구하여 해당 오류를 확인하기 위한 경우

② 국세청장은 제1항에 따른 평가를 위해 해당 보고금융거래회사등에 필요한 자료를 요청할 수 있고, 해당 보고금융거래회사등은 요청받은 자료를 금융거래정보의 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.

제86조(특정평가) ① 국세청장은 제85조의 종합평가와 별도로 다음 각 호의 특정평가를 실시할 수 있다.

1. 보고금융거래회사등이 실질적 지배자를 정확히 확인하였는지에 대한 평가
 2. 저위험 비보고금융거래회사등이 다음 각 목을 모두 충족하는지 여부에 대한 평가
- 가. 세금 회피의 수단으로 사용될 위험이 낮을 것

나. 제11조제1항제1호 또는 제2호의 단체들과 실질적으로 유사한 특성을 가지고 있을 것

다. CRS의 목적에 반하지 않을 것

3. 제31조제11항 각 호의 제외계좌가 다음 각 목을 모두 충족하는지 여부에 대한 평가

가. 세금 회피의 수단으로 사용될 위험이 낮을 것

나. 제31조제1항부터 제5항까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 계좌들과 실질적으로 유사한 특성을 갖고 있을 것

다. CRS의 목적에 반하지 않을 것

4. 보고금융거래회사등이 무증거계좌로 보고한 이유와 관련 후속조치를 취하고 있는지 여부에 대한 평가

5. 특정 계좌보유자에 대하여 보고금융거래회사등이 이 고시에 따른 의무 이행을 하였는지에 대한 평가

② 국세청장은 제1항에 따른 평가를 위해 해당 금융거래회사등에 필요한 자료를 요청할 수 있고, 해당 금융거래회사등은 요청받은 자료를 금융거래정보의 제공요구서에 명시된 기간 이내에 제출하여야 한다.

제87조(평가결과) ① 국세청장은 제85조와 제86조에 따른 평가 결과 해당 보고금융거래회사등의 의무이행에 오류(저위험 비보고금융거래회사등이 제86조제1항제2호 각 목의 어느 하나를 충족하지 못하는 것을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 확인한 경우에는 해당 오류의 시정과 시정된 정보의 보고를 지체 없이 요구하여야 한다.

② 제1항에 따라 오류의 시정과 시정된 정보의 제출을 요구받은 금융거래회사등은 그 요구를 받은 날부터 30일 이내에 오류를 시정하고 시정된 정보를 국세청장에게 보고하거나, 오류가 없음을 소명하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(실질적 지배자 및 지분권자에 대한 추가된 보고대상정보에 관한 적용례) 제80조제1항제3호 및 제11호의 개정규정에 따른 실질적 지배자 또는 지분권자의 역할에 관한 정보의 보고의무는 개정규정 시행일 전에 보고금융거래회사등이 보유·관리하는 계좌에 대하여는 2028년 12월 31일까지는 보고금융거래회사등이 전자적으로 검색 가능한 자료에 해당정보가 존재하는 경우에 한하여 적용한다.

[별표 1]

본인확인서(개인용) 의무 포함사항
(Individual Tax Residency Self-Certification Form)

① 성 <Last Name>		② 명 <First Name>	
③ 현재 거주 주소 <Current Residence Address>			
④ 거주관할권 <Jurisdiction(s) of Residence>			
⑤ 전화번호 <Telephone Number>			
⑥ 납세자번호 <TIN(s)>			
○ 납세자번호 미기재 사유 <If no TIN available, enter any reasons>		☐ (A)	☐ (B)
⑦ 생년월일 <Date of Birth>			
※ 작성방법 1. 모든 정보는 영어로 작성하여야 합니다. 다만, 대한민국이 유일한 거주관할권임을 확인하기 위한 본인확인서의 경우 한글로 작성할 수 있습니다. 2. 계좌보유자가 복수인 경우 각각 작성하여야 합니다. 3. 모든 정보는 정보수집기준연도 12월 31일을 기준(계좌를 신규 개설하는 경우 개설 시점 기준)으로 작성하여야 합니다. 4. ②번란: 중간이름(middle name)이 있는 경우 2번에 기입하여야 합니다. 5. ③번란: 주소에는 우편번호를 포함하여 기입하여야 합니다. 6. ④번란: 거주관할권은 귀하가 납세의무가 있는 국가 또는 지역을 의미하며, 복수의 거주관할권을 갖는 경우 모두 기입하여야 합니다. 7. ⑤번란: 사용 중인 전화번호가 여러 개인 경우 모두 기입하여야 하고, 국가번호를 반드시 기입하여야 합니다. 8. ⑥번란 - 복수의 거주관할권을 갖는 경우 각 거주관할권의 납세자번호를 모두 기입하여야 합니다. - (A)귀하의 거주관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우, 또는 (B)귀하의 거주관할권의 국내법이 납세자번호 수집을 요구하지 않은 경우 납세자번호를 기입하지 않고, 위 (A)와 (B) 중 해당하는 란에 체크하여야 합니다. 귀하의 거주관할권 납세자번호 현황은 OECD AEOI 포털에서 확인할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 귀하가 스스로 파악하여 기입할 책임이 있습니다.			

※ 유의사항

1. 본인확인서는 이행규정에서 특별히 허용하지 않는 한 위 정보가 모두 기입되어야 유효합니다.
2. 본인확인서 제출을 부당하게 거부·지연하는 행위, 허위 정보를 기입하는 행위 등은 금융거래 회사등의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 이행규정 제 51조에 따라 금융거래회사등에 의해 국세청에 신고됩니다.
3. 본인확인서 작성자는 이행규정 제52조제7항에 따라 본인확인서에 기입한 정보가 변경되는 경우 금융거래회사등에 그 사실을 통보하여 본인확인서를 정정할 의무가 있습니다. 변경사실을 부당하게 통보하지 않거나 통보를 지연하는 행위, 허위 정보를 통보하는 행위 등은 금융거래회사등의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 이행규정 제51조에 따라 금융거래회사등에 의해 국세청에 신고됩니다.

작성자

(서명)

서명일

<Print Name>

<Signature>

<Date>

[별표 2]

본인확인서(단체용) 의무 포함사항

<Entity Tax Residency Self-Certification Form>

계좌보유자 정보 <Identification of Account Holder>			
① 이름 <Name>			
② 설립지 <Jurisdiction of Incorporation or Organization>			
③ 본점 또는 주사무소 주소 <Current Residence Address>			
④ 거주관할권 <Jurisdiction(s) of Residence>			
⑤ 전화번호 <Telephone Number>			
⑥ 납세자번호 <TIN(s)>			
○ 납세자번호 미기재 사유 <If no TIN available, enter any reasons>		☐ (A)	☐ (B)
⑦ 단체의 유형 <Account Holder's Status>			
☐ 금융거래회사등 <Financial Institution>	☐ 능동적 비금융단체 <Active NFE>	☐ 수동적 비금융단체 <Passive NFE>	
실질적 지배자 정보 <Identification of Controlling Person>			
⑧ 성 <Last Name>		⑨ 명 <First Name>	
⑩ 주소 <Address>			
⑪ 거주관할권 <Jurisdiction(s) of Residence>			
⑫ 전화번호 <Telephone Number>			
⑬ 납세자번호 <TIN(s)>			
○ 납세자번호 미기재 사유 <If no TIN available, enter any reasons>		☐ (A)	☐ (B)

⑭ 생년월일 <Date of birth>		
⑮ 실질적지배자로서 수행하는 역할 <Role in the capacity of a Controlling Person>		
※ 작성방법 - 모든 정보는 영어로 작성하여야 합니다. 다만, 대한민국이 유일한 거주관할권임을 확인하기 위한 본인확인서의 경우 한글로 작성할 수 있습니다. - 계좌보유자가 복수인 경우 각각 작성하여야 합니다. - 모든 정보는 정보수집기준연도 12월 31일을 기준(계좌를 신규 개설하는 경우 개설 시점 기준)으로 작성하여야 합니다. ③・⑩번란: 주소에는 우편번호를 포함하여 기입하여야 합니다. ④・⑪번란: 거주관할권은 귀하가 납세의무가 있는 국가 또는 지역을 의미하며, 복수의 거주관할권을 갖는 경우 모두 기입하여야 합니다. ⑤・⑫번란: 사용 중인 전화번호가 여러 개인 경우 모두 기입하여야 하고, 국가번호를 반드시 기입하여야 합니다. ⑥・⑬번란 - 복수의 거주관할권을 갖는 경우 각 거주관할권의 납세자번호를 모두 기입하여야 합니다. (A)귀하의 거주관할권이 납세자번호를 발급하지 않은 경우, 또는 (B)귀하의 거주관할권의 국내법이 납세자번호 수집을 요구하지 않은 경우 납세자번호를 기입하지 않고, 위 (A)와 (B) 중 해당하는 란에 체크하여야 합니다. 귀하의 거주관할권 납세자번호 현황은 OECD AEOI 포털에서 확인할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 귀하가 스스로 파악하여 기입할 책임이 있습니다. ⑦번란: 귀 단체가 해당하는 유형에 체크하여야 합니다. - 실질적 지배자 정보는 귀 단체가 수동적 비금융단체인 경우에만 작성합니다. 실질적 지배자가 복수인 경우 각 실질적 지배자의 정보를 모두 기입하여야 합니다. ⑨번란: 중간이름(middle name)이 있는 경우 9번에 기입하여야 합니다. ⑮번란: 실질적 지배자가 단체에서 수행하는 역할(소유주, 선임관리자, 위탁자, 수탁자, 보호자, 수익자 등)을 기입하여야 합니다. ※ 유의사항 - 본인확인서는 이행규정에서 특별히 허용하지 않는 한 위 정보가 모두 기입되어야 유효합니다. - 본인확인서 제출을 부당하게 거부·지연하는 행위, 허위 정보를 기입하는 행위 등은 금융거래회사등의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 이행규정 제 51조에 따라 금융거래회사등에 의해 국세청에 신고됩니다. - 본인확인서 작성자는 이행규정 제52조제7항에 따라 본인확인서에 기입한 정보가 변경되는 경우 금융거래회사등에 그 사실을 통보하여 본인확인서를 정정할 의무가 있습니다. 변경사실을 부당하게 통보하지 않거나 통보를 지연하는 행위, 허위 정보를 통보하는 행위 등은 금융거래회사등의 실사의무와 보고의무를 방해하는 것입니다. 그러한 의무이행 방해 행위는 이행규정 제51조에 따라 금융거래회사등에 의해 국세청에 신고됩니다.		
작성자 <Print Name>	(서명) <Signature>	서명일 <Date>

[별표 3]

참여관할권

가나	몬트세랫	아랍에미리트	체코
건지	몰도바	아루바	칠레
그레나다	몰디브	아르메니아	카자흐스탄
그리스	몰타	아르헨티나	카타르
그린란드	바누아투	아이슬란드	캐나다
나우루	바레인	아일랜드	케냐
나이지리아	바베이도스	아제르바이잔	케이맨제도
남아프리카공화국	바하마	안도라	코스타리카
네덜란드	버뮤다	알바니아	콜롬비아
노르웨이	벨기에	앤티가 바부다	쿠웨이트
뉴질랜드	벨리즈	앵귈라	쿡제도
뉴칼레도니아	불가리아	에스토니아	퀴라소
덴마크	브라질	에콰도르	크로아티아
도미니카	브루나이	영국	태국
독일	사모아	영국령 버진아일랜드	터크스케이커스제도
라트비아	사우디아라비아	오만	튀르키예
러시아	사이프러스	오스트리아	트리니다드토바고
레바논	산마리노	우간다	파나마
루마니아	세네갈	우루과이	파키스탄
룩셈부르크	세이셸	우크라이나	페로제도
르완다	세인트루시아	이스라엘	페루
리투아니아	세인트빈센트그레나딘	이탈리아	포르투갈
리히텐슈타인	세인트키츠네비스	인도	폴란드
마셜제도	스웨덴	인도네시아	프랑스
마카오	스위스	일본	핀란드
말레이시아	스페인	자메이카	헝가리
맨섬	슬로바키아	저지	호주
멕시코	슬로베니아	조지아	홍콩
모나코	신트마르틴	중국	
모리셔스	싱가포르	지브롤터	

[별표 4]

보고대상관할권 및 보고대상관할권 지정연도

가나 (2023년)	몰도바 (2024년)	아르헨티나 (2015년)	체코 (2015년)
건지 (2018년)	몰디브 (2023년)	아이슬란드 (2015년)	칠레 (2017년)
그레나다 (2018년)	몰타 (2015년)	아일랜드 (2015년)	카자흐스탄 (2019년)
그리스 (2015년)	바베이도스 (2018년)	아제르바이잔 (2018년)	캐나다 (2017년)
그린란드 (2015년)	벨기에 (2015년)	안도라 (2017년)	케냐 (2023년)
나이지리아 (2019년)	벨리즈 (2024년)	알바니아 (2020년)	코스타리카 (2023년)
남아프리카공화국 (2015년)	불가리아 (2023년)	에스토니아 (2015년)	콜롬비아 (2015년)
네덜란드 (2015년)	브라질 (2017년)	에콰도르 (2019년)	쿡제도 (2018년)
노르웨이 (2015년)	사우디아라비아 (2017년)	영국 (2015년)	퀴라소 (2018년)
뉴질랜드 (2017년)	사이프러스 (2018년)	오스트리아 (2017년)	크로아티아 (2017년)
덴마크 (2015년)	산마리노 (2017년)	우간다 (2025년)	태국 (2023년)
독일 (2015년)	세네갈 (2025년)	우루과이 (2017년)	튀르키예 (2018년)
라트비아 (2015년)	세이셸 (2015년)	우크라이나 (2024년)	파나마 (2018년)
러시아 (2017년)	세인트루시아 (2018년)	이스라엘 (2018년)	파키스탄 (2017년)
룩셈부르크 (2015년)	세인트키츠네비스 (2023년)	이탈리아 (2015년)	페로제도 (2015년)
르완다 (2025년)	스웨덴 (2015년)	인도 (2015년)	페루 (2019년)
리투아니아 (2015년)	스위스 (2017년)	인도네시아 (2017년)	포르투갈 (2015년)
리히텐슈타인 (2017년)	스페인 (2015년)	일본 (2017년)	폴란드 (2017년)
말레이시아 (2017년)	슬로바키아 (2015년)	자메이카 (2023년)	프랑스 (2015년)
맨섬 (2015년)	슬로베니아 (2015년)	저지 (2015년)	핀란드 (2015년)
멕시코 (2015년)	싱가포르 (2017년)	중국 (2017년)	헝가리 (2015년)
모나코 (2018년)	아루바 (2023년)	조지아 (2024년)	호주 (2017년)
모리셔스 (2017년)	아르메니아 (2025년)	지브롤터 (2015년)	홍콩 (2018년)

금융거래회사등식별번호 등의 신고서

1. 금융거래회사등 정보

① 상호(한글)		② 상호(영문)	
③ 사업자등록번호		④ 금융거래회사등식별번호	
⑤ 금융거래회사등 유형		⑥ 소재지	

2. 보고책임자 [☐ 변경]

⑦ 성명		⑧ 전화번호	(사업장) (휴대전화)
⑨ 직위		⑩ 부서	
⑪ 전자우편주소			

3. 보안통신망(Virtual Private Network, VPN) 암호 [☐ 초기화]

4. 금융거래회사등식별번호 삭제 [☐ 폐업 ☐ 합병 ☐ 양도·양수 ☐ 기타]

「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」 제49조 및 제50조에 따라 금융거래회사등식별번호 등을 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

보고금융거래회사등 (인)

국 세 청 장 귀하

작성 방법

- ⑤금융거래회사등 유형란에는 다음 중 해당하는 유형을 적습니다.
 - 국내은행(농협, 수협은행 포함), 외국은행지점, 상호저축은행, 생명보험회사, 손해보험회사, 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 집합투자기구, 농축협, 수협, 신협, 산림조합, 창업투자회사, 공제회, 새마을금고, 기타
2. 보고책임자 (☐ 변경), 3. 보안통신망(Virtual Private Network, VPN) 암호 [☐ 초기화], 4. 금융거래회사등식별번호 삭제 (☐ 폐업 ☐ 합병 ☐ 양도·양수 ☐ 기타)란은 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다. 해당사항이 없으면 √ 표기하지 않습니다.

금융거래회사등식별번호 신청서

1. 금융거래회사등 정보

① 상호(한글)		② 상호(영문)	
③ 사업자등록번호		④ 금융거래회사등 유형	
⑤ 소재지			

2. 보고책임자

⑥ 성명		⑦ 전화번호	(사업장) (휴대전화)
⑧ 직위		⑨ 부서	
⑩ 전자우편주소			

「정보교환협정에 따른 금융정보자동교환 이행규정」 제49조에 따라 금융거래회사등식별번호를 신청합니다.

년 월 일

신청 금융거래회사등 (인)

국세청장 귀하

작성방법

1. ④금융거래회사등 유형란에는 다음 중 해당하는 유형을 적습니다.

- 국내은행(농협, 수협은행 포함), 외국은행지점, 상호저축은행, 생명보험회사, 손해보험회사, 증권회사, 선물회사, 자산운용회사, 집합투자기구, 농축협, 수협, 신협, 산림조합, 창업투자회사, 공제회, 새마을금고, 기타